

المسؤولية الجنائية والمدنية والشرعية لحق المرأة في الدفاع الشرعي

د. أمجد محمد منصور

عميد كلية الحقوق سابقاً - أستاذ القانون المدني المشارك
كلية الحقوق - جامعة العلوم التطبيقية - مملكة البحرين

د. محمد نصر القطري

أستاذ القانون الجنائي المشارك - كلية القانون - جامعة طيبة - المملكة العربية السعودية

تمهيد:

عرض القرآن لكثير من شؤون المرأة في أكثر من عشر سور منها سورتان عرفت إحداهما بسورة النساء الكبرى وهي سورة النساء، والأخرى عرفت بسورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق، وعرض لها كذلك في سورة البقرة، والمائدة، والنور، والأحزاب، والمجادلة، والممتحنة، والتحريم. وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغي أن توضع فيها المرأة في نظر الإسلام وأنها مكانة لم تحظ المرأة بها لا في شرع سماوي سابق ولا في قوانين بشرية تواضع عليها الناس فيما بينهم، وعلى الرغم من هذا فقد كثر الحديث عن وضع المرأة في الإسلام وزعموا أن الإسلام أسقط حقها وقلل من شأنها ومكانتها، وجعلها متاعاً في يد الرجل يزعمون هذا وهم يعلمون أو لا يعلمون أن المرأة ما وجدت لها مُنصفاً ومُكرماً كالإسلام، فقد ساوى بينها وبين الرجل في كثير الحقوق والواجبات العامة، والله تعالى يقول في القرآن: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝١) .

أهمية البحث:

إن المتأمل للتعبير الإلهي وهو قوله تعالى: (بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ٢٥) (٢) ، يعرف كيف سما القرآن بالمرأة حتى جعلها بعضاً من الرجل وكيف حد من طغيان الرجل عليها وعلى حقوقها في الجاهلية فجعله بعضاً من المرأة ، وأوضح ما يدل على معنى المساواة التي تفيض بها طبيعة الرجل والمرأة والتي تتجلى في حياتهما المشتركة دون تفاضل وسلطان ، قال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ... ٣٢) (٣) . فالمرأة تُسأل عن نفسها ولا يتحمل الرجل من خطيئتها شيئاً، والرجل يُسأل عن نفسه

- ١ سورة البقرة من الآية: ٢٢٨ .
- ٢ سورة النساء من الآية: ٢٥ .
- ٣ سورة النساء من الآية: ٣٢ .

ولا تتحمل المرأة من خطيئته شيئاً، قال تعالى: **ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ (١٠)** **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١)** (١).
وتقديرًا من الإسلام للمرأة وإعلاءً لقدرها جعل لها مسؤولية كما للرجل فيما يتعلق بعبادتها ودعوة غيرها، فإذا كانت المرأة مسؤولة مسؤولية خاصة فيما يختص بعبادتها فهي في نظر الإسلام أيضاً مسؤولة مسؤولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والإرشاد إلى الفضائل والتحذير من الرذائل، وقد صرح القرآن بمسؤوليتها في ذلك الجانب وقرن بينها وبين أخيها الرجل في تلك المسؤولية فقال تعالى: **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢)**.

مشكلة البحث:

لم يقف الإسلام عند حد اشتراك المرأة مع أخيها الرجل في المسؤوليات جميعها بل رفع من شأنها وقرر احترام رأيها، ودخولها ضمن الأوامر الواردة بالشرعية شأنها في ذلك شأن الرجل، وسوف نعرض لجانب من جوانب احترام الإسلام للمرأة في جانب دفاعها عن نفسها، بجميع الوسائل المتاحة والممكنة لها ضد ما يهددها من أخطار أو يعرض لها من أذى أمر طبيعي توحى به الغريزة الإنسانية، ومن أجل ذلك اتفقت الشرائع في جميع العصور على اعتبار الدفاع سبباً مانعاً من العقاب، وإن اختلفت في الأساس الذي يبنى عليه هذا الدفاع.

وحق الدفاع الشرعي عن النفس والحقوق الشخصية كفلته الشرائع القديمة وكذلك كافة القوانين الحديثة دون استثناء حيث أباحَت للإنسان حراسة وحماية نفسه والدفاع عنها حيث لا تتوافر حماية الدولة وحراستها له، وتناولت الشريعة الإسلامية الغراء صراحةً حق الدفاع المشروع عن النفس وعن حقوقها. والدفاع عن النفس في حقيقته أمر فطري جبلي فطر الله تعالى المخلوقات كلها عليه، وقد حرم الله تعالى الاعتداء على حرمان الآخرين أشد التحريم، وأيا كان نوع الاعتداء فهو محرم في شريعة الإسلام سواء قُصد ذات الشخص أو ماله، قال تعالى: **(مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..... ٣٢ ٢)**، ومن يُقتل في سبيل ذلك فهو شهيد، وهذا حق كل مسلم سواء كان ذكراً أو أنثى.

وقال تعالى: **(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١) (٤)**.

وكذلك الاعتداء على الأبدان بالضرب، أو الأعراض بالهتك، أو الأموال بالسلب والنهب... ونحو ذلك، قال

١ سورة التحريم الآيات: ١٠، ١١.

٢ سورة التوبة الآية: ٧١.

٣ سورة المائدة، الآية ٣٢.

٤ سورة الأنعام، الآية ١٥١.

(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ١) .
ويدخل في الحرمة أيضاً تدبير الخطط والمكائد للغير بقصد إيذائه أو إيقاع الضرر به ، فقد قال النبي :-
(لا ضرر ولا ضرار ٢) .

منهج وخطة البحث:

انتهجنا المنهج الإستقرائي لبيان المساواة في الخطاب بين الرجل والمرأة عامة ، حيث إن كلمة الإنسان تشمل الذكر والأنثى ، فكرامة الله لهذا الإنسان هي كرامة للرجل والمرأة على حد سواء ، فالمرأة مساوية للرجل في هذه الكرامة ، فلا تخصيص لأحدهما دون الآخر ، فلها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات إلا في مجال التكليف وفي مفهوم حفظ النفس خاصة ، ففي المبحث الأول نعرض لماهية الدفاع الشرعي ، ثم للمنهج التحليلي لبيان أن من يتتبع نصوص الشريعة يتضح له مقدار غيرة الإسلام وحفظه هذه الحقوق على أصحابها وفي المبحث الثاني نتناول الحكم الشرعي للدفاع عن النفس ، ثم نوضح المنهج الوصفي لبيان النتائج المترتبة للمسؤولية المدنية في حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي في المبحث الثالث وسوف يمضي هذا البحث مظهرًا مكانة المرأة وحدود حقها الشرعي بين الشريعة والقانون ، مركزا على حماية المرأة من الانتهاكات الجسدية ، وحقها في دفع أي اعتداء يقع عليها .

المبحث الأول المقصود بالدفاع الشرعي

اتفق الفقهاء (٣) على أن دفع الصائل (الدفاع الشرعي) واجب على المدافع في حالة الاعتداء على العرض ، فإذا راود رجل امرأة على نفسها ولم تستطع دفعه إلا بالقتل كان من الواجب عليها أن تقتله إن أمكنها ذلك ، لأن التمكين منها محرم ، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي ، وكذلك شأن الرجل يرى غيره يزني بامرأة أو يحاول الزنا بها ولا يستطيع أن يدفعه عنها إلا بالقتل ، فإنه يجب عليه أن يقتله إن أمكنه ذلك .
والواجب هو الذي يذم تاركة ويلام شرعاً بوجه ما على رأي ، وهو ما يعاقب على تركه طبقاً لرأي آخر (٤) ، ويستوي أن تكون العقوبة على الواجب دنيوية أو أخروية .

١ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة ، نفيه بن الحارث ، كتاب العلم ، باب قول النبي - رب مبلغ أوعى من سامع ، برقم ٦٧ .

٢ أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب المكاتب ، باب ما لا يجوز من عتق المكاتب ، ص ٦٤ ، سنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، برقم ٢٣٤٠ .

٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ) ، ٤/٣٥٧ ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: ١٩٩٤م ، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) ، ٢/٤٨٩ ، تحقيق: زهير الشاويش ، الناشر: المكتب الإسلامي ، بيروت - دمشق - عمان ، الطبعة: الثالثة ، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م ، الشرح الكبير لابن قدامة ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعلي الحنبلي ، أبو الفرج ، شمس الدين (المتوفى: ٦٨٢هـ) ، ٥/٤٥٥ ، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ١/٤٧٣ .

٤ الإحكام في أصول للأمدى ج ١ ص ١٢٨ وما بعدها ، المستصفي للغزالي ج ١ ص ٦٥ ، ٦٦ .

المطلب الأول مفهوم الدفاع الشرعي

لتحديد مفهوم الدفاع الشرعي، نعرّج على المعنى اللغوي، فالدفاع لغة معناه: ردٌّ ومنع، والدفاع عن النفس: حالة من يُضطر إلى الإقدام على فعل لحماية نفسه، جاء في لسان العرب (١): «الدَّفْعُ الإزالة بقوة دَفَعَهُ يَدْفَعُهُ دَفْعاً ودَفَاعاً ودَفَعَهُ وَدَفَعَهُ فَانْدَفَعَ وَتَدَفَّعَ وَتَدَافَعَ وَتَدَافَعُوا الشَّيْءَ دَفَعَهُ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ صَاحِبِهِ وَتَدَافَعَ الْقَوْمُ أَي دَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً»، وقد أوضح بعض الباحثين (٢) معنى الدفاع المشروع فقال: (الدفاع الشرعي: هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره، من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء).

ويصطلح الفقهاء (٣) على تسمية الدفاع الشرعي الخاص بدفع الصائل، وعلى تسمية المعتدى صائلاً، والمعتدى عليه مصولاً عليه، والأصل في دفع الصائل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ١٩٤﴾ (٤)، وما رواه يعلي بن أمية عن رسول الله.. قال: ﴿كان لي أجير فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من فم العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتى النبي فأهدر ثنيتيه وقال: أفيدع يده في فيك تقضمها فضم الفحل﴾ (٥)، وما رواه عبد الله بن عمرو من قول رسول الله: ﴿من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد﴾ (٦)، وما رواه أبو هريرة عن رسول الله.. قال: ﴿لو أن امرأ أطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقت عينه لم يكن عليك جناح﴾ (٧)، وكما أقرت الشريعة دفع الصائل لرد اعتدائه عن نفس الدافع أو عرضه أو ماله، كذلك أقرته لدفع الاعتداء عن نفس الغير أو عرضه أو ماله (٨).

وَالصَّيَالُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرٌ صَالٌ يَصُولُ، إِذَا قَدِمَ بِجَرَاءَةٍ وَقُوَّةٍ، وَهُوَ: الْإِسْطِطَالَةُ وَالْوُتُوبُ وَالْإِسْتِعْلَاءُ عَلَى الْغَيْرِ.

وَيُقَالُ: صَاوَلَهُ مُصَاوَلَةً، وَصَيَالًا، وَصَيَالَةً، أَي: غَالِبَهُ وَنَافَسَهُ فِي الصَّوْلِ، وَصَالَ عَلَيْهِ، أَي: سَطَا عَلَيْهِ لِيَقْهَرَهُ، وَالصَّائِلُ: الظَّالِمُ، وَالصُّتُولُ: الشَّدِيدُ الصَّوْلِ، وَالصَّوْلَةُ: السُّطُوَّةُ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا، وَصَوْلُ الْبَعِيرِ: إِذَا

- ١ لسان العرب جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الأفرقي ٢٧٥/٥، دار صادر، بيروت.
- ٢ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة ٤٧٣/١، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٣٥٧/٤، الناشر: دار الفكر، الطبعة: ١٩٩٤م، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٤٨٩/٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٤٥٥/٥.
- ٤ سورة البقرة: الآية ١٩٤
- ٥ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب الأجير في الغزو، برقم ٢١٤٦، وخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه رقم ١٦٧٤.
- ٦ صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، برقم ٢٣٤٨ باب من قتل دون ماله، ومسلم في صحيحه ١٢٤/١، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد.
- ٧ صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من أطلع في بيت قوم فنفقوا عينه فلا دية له، برقم ٦٤٩٣.
- ٨ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ٤٧٣/١.

صَارَ يَقْتُلُ النَّاسَ وَيَعْدُو عَلَيْهِمْ (١)، وَفِي الْإِصْطِلَاحِ: الصِّيَالُ الْإِسْطَالَةُ وَالْوُثُوبُ عَلَى الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ (٢). وفي التشريع الجنائي (٣): الدفاع الشرعي الخاص، أو «دفاع الصائل» هو: واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء.

وتخول المبادئ القانونية العامة، لمن يدافع عن نفسه أو نفس غيره أو ماله أو مال غيره استعمال القوة اللازمة لدفع أي اعتداء غير مشروع يوشك أن يقع أوحى للحيولة دون استمرار وقوعه إن كان قد وقع فعلاً، ودائماً يفضل القانون حماية مصلحة المعتدى عليه على مصلحة المعتدي؛ ذلك لأن مصلحة المعتدى عليه هي الأولى بالرعاية والاهتمام وعليه تغدو جريمة المدافع سلوكاً مباحاً (٤). وعلى هذا، فالدفاع الشرعي يعطي المعتدى عليه الحق في أن يقتل إذا كان القتل لازماً وضرورياً لإنقاذ حياته وإلا كان هو المقتول، ويعطيه الحق في أن يضرب إذا كان الضرب لازماً للدفاع عنه وإلا كان هو المضروب (٥). وحق الدفاع الشرعي كفلته الشرائع القديمة وكذلك كافة القوانين الحديثة دون استثناء حيث أباحت للإنسان حراسة وحماية نفسه حيث لا تتوافر حماية الدولة وحراستها له، وتناولت الشريعة الغراء صراحةً حق الدفاع المشروع.

حيث ورد ذلك في صريح الآية القرآنية الكريمة: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤﴾ (٦)، وتناولت ذلك السنة النبوية الشريفة حيث روى يعلى بن أمية عن رسول الله أنه قال: ﴿كان لي أجير فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخر فانتزع العضوض يده من فم العاض فانتزع ثنيتيه فأتى النبي فأهدر ثنيتيه وقال: أيترك يده في فيك تقضمها قضم الفحل﴾ (٧) وأقرت الشريعة الإسلامية أيضاً الدفاع عن نفس ومال الغير حيث قال: ﴿أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً﴾ (٨).

١ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفرقيتي المصري، أعاد بناءه على الحرف الأول للكلمة، يوسف خياط، دار الجيل، ودار لسان العرب، بيروت، (١٤٠٨هـ-١٩٨٨م)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد ابن علي، الناشر دار الفكر بيروت، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، تحقيق/ مجمع اللغة العربية، مادة: (ص ي ل).

٢ حاشية الباجوري على ابن قاسم ٢/٢٥٦، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، أحمد الخطيب الشربيني ٤/١٩٤، الناشر دار الكتب العلمية، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥/١٦٥.

٣ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١/٤٧٣.

٤ القانون الجنائي العام، أحمد عبد الله بشير ١/١٠٠، طبعة ١٩٩٨م.

٥ سمير عالية: أصول قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، طبعة ١٩٩٦م، المؤسسة الجامعية للدراسات، ص ٣٥٣.

٦ سورة الأنعام، الآية ١٥١.

٧ سبق تخريجه ص٤. بدائع الصنائع ٧/٩٣، الدر المختار ورد المحتار ٣/١٩٧، الشرح الكبير ٤/٣٥٧، بداية المجتهد ٢/٣١٩، مغني المحتاج ٤/١٩٦، المغني ٨/٢٢٩، قواعد الأحكام ١/١٩٥، التشريع الجنائي الإسلامي ١/٢٧٨.

٨ صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، ٢/١٢٨، برقم ٢٢١٢.

المطلب الثاني تكييف الدفاع الشرعي للمرأة في القانون المقارن

لم يحسم الفقه القانوني تكييف الدفاع، فقد اختلف ذلك التكييف باختلاف الأزمنة، فقديمًا كانوا يرون أنه حق مستمد من القانون الطبيعي لا من القوانين الوضعية، وفي العصور الوسطى اعتبر الدفاع حالة لا تمنع من العقوبة، ولكنها تؤهل للعفو عن العقوبة، وفي القرن الثامن عشر فسر الدفاع بأنه حالة للضرورة تبيح للمرأة أن يدافع عن نفسه بنفسه، وتنشأ الضرورة من عدم وجود حماية حاضرة من الهيئة الاجتماعية، وفي القرن التاسع عشر كُيف الدفاع بأنه حالة من حالات الإكراه؛ لأن الخطر المحدق بالمُدافع يجعله عديم الاختيار، ولأن الجاني يندفع بغريزته للمحافظة على حياته، وقد أخذ على هذا التكييف بأنه لا يعلل الدفاع عن الغير ولا عن المال، وأنه يؤدي إلى تبرير الدفاع عند استعمال الحق أو أداء الواجب.

وأحدث الآراء اليوم في الأنظمة القانونية أن الدفاع استعمال لحق أباحه النظام بل أداء لواجب، لأن من حق كل إنسان بل من واجبه أن يعني بالمحافظة على حياته وأن يدافع عن نفسه وماله، فضلاً عن أن الجماعة لا مصلحة لها في العقاب، لأن المدافع ليس بالمجرم الذي يخشى على الجماعة من شره.

والظاهر من مقارنه هذه الآراء المختلفة باختلاف العصور وتطوراتها المستمرة أنها انتهت في القرن العشرين إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية في القرن السابع، فالدفاع يَكُيف في الشريعة (١) بأنه واجب في أكثر الحالات حق في بعضها، وهو يَكُيف اليوم في الأنظمة بأنه حق إن لم يكن واجباً.

ويرى الباحثون في الأنظمة أنه يجوز استعمال حق الدفاع ضد المجنون والطفل، رغم أن كليهما معفى من العقاب، لأن الدفاع الشرعي ليس عقاباً يقع على المعتدى، وإنما هو دفع لعدوانه، وهذا يتفق مع ما يراه أغلب الفقهاء (٢)

ولكن شراح القوانين اختلفوا فيما إذا كان هجوم الحيوان يمكن دفعه استناداً إلى حق الدفاع الشرعي، أو استناداً إلى أنه حالة ضرورة، فرأى البعض ما يراه فقهاء الحنفية، من أن الحيوان الأعجم لا يمكن اعتباره معتدياً أو مرتكباً لجريمة، وأن حالة الضرورة هي التي تبيح قتل الحيوان، ورأى البعض الآخر تطبيق نظرية الدفاع الشرعي بالنسبة للحيوان، وهو ما يراه الأئمة مالك والشافعي وأحمد (٣).

ويتفق النظام العقابي المصري (٤) والجزائري (٥) مع مذهب أبي حنيفة في اشتراط أن يكون فعل الصائل جريمة، فإن لم يكن جريمة لم توجد حالة الدفاع.

١ بدائع الصنائع ٩٣/٧، الدر المختار ورد المحتار ١٩٧/٣، الشرح الكبير ٣٥٧/٤، بداية المجتهد ٣١٩/٢، مغني المحتاج

١٩٦/٤، المغني ٢٢٩/٨، قواعد الأحكام ١٩٥/١، التشريع الجنائي الإسلامي ٢٧٨/١.

٢ ((م. عبد القادر عودة، سبق ذكره ج ١ ص ٤٧٥ د. شومان عباس، عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي، القاهرة دار البيان، ١٩٩٥ ص ٢٧٦. الأشهب احمد، سبق ذكره، ص ٢١٦.

٣ الموسوعة الجنائية ج ١ ص ٥٢٥.

٤ راجع المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات المصري.

٥ نص المادة ٢٩ / ٢ أن يكون الفاعل في حالة الدفاع الشرعي ارتكاب الفعل الإجرامي، نص المادة ٤٠ ق.ع على الحالات التي تعد من قبيل ضرورة الحالة بالدفاع الشرعي بمجرد قيام عناصرها دون إثبات لزوم الدفاع.

المطلب الثالث تكييف الدفاع الشرعي للمرأة في الشريعة الإسلامية

حددت الأنظمة (١) شروط الدفاع الشرعي (دفع الصائل) حتى يعتبر الموصول عليه في حالة دفاع، وذلك من خلال ما ورد في نصوص الشريعة الإسلامية وأقوال فقهاؤها، وهذه الشروط هي: أولاً: أن يكون هناك اعتداء أو عدوان، ثانياً: أن يكون هذا الاعتداء حالاً، ثالثاً: أن لا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، رابعاً: أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه.

الشرط الأول: أن يكون هناك اعتداء: يجب أن يكون الفعل الواقع على الموصول عليه اعتداء، فإن لم يكن كذلك لم يجز دفعه، فالأب إذا ضرب ولده أو زوجته للتأديب، والمعلم إذا أذب الصبي، والجلاد حين يقطع رقبة المحكوم عليه أو يد السارق، ومستوفي القصاص حين يقتل القاتل أو يقطع يده قصاصاً، كل هؤلاء لا يعتبر فعلهم عدواناً أو اعتداءً، وإنما هو استعمال لحق أو أداء لواجب.

ويترتب على اشتراط الاعتداء أو العدوان في الفعل أن كل عمل أوجبته الشريعة أو أجازته لا يعتبر اعتداء إذا باشره صاحب الحق فيه، كالقبض والتفتيش والجلد والحبس، وغير ذلك من الحقوق والواجبات المقررة للأفراد والسلطات العامة أو عليهم.

وليس للاعتداء حد مقرر، فيصح أن يكون الاعتداء شديداً، ويصح أن يكون بسيطاً، وبساطة الاعتداء لا تمنع من الدفاع، ولكنها تقيد المدافع بأن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه.

ويصح أن يكون الاعتداء واقعاً على نفس الموصول عليه أو عرضه أو ماله، كما يصح أن يكون واقعاً على نفس الغير أو عرضه أو ماله، ويصح أن يكون واقعاً على نفس الصائل أو ماله، كمن حاول أن يقتل نفسه أو يقطع طرفه أو يتلف ماله (٢).

وليس من الضروري في رأي الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد (٣) - رحمهم الله تعالى - أن يكون الاعتداء جريمة معاقباً عليها، ولكن يكفي أن يكون عملاً غير مشروع، وليس من الضروري في رأي هؤلاء الفقهاء أن يكون الصائل مسئولاً جنائياً عن فعله، فيصح أن يكون الصائل مجنوناً أو طفلاً، ويكفي لقيام حالة الدفاع أن يكون فعل الصائل أياً كان غير مشروع، أما الإمام أبو حنيفة وأصحابه فيشترطون أن يكون الاعتداء مما يعتبر جريمة معاقباً عليها، وأن يكون الصائل مسئولاً جنائياً عنها، وإلا كان الدفاع قائماً على حالة الضرورة، ويخالفهم أبو يوسف في هذا حيث يشترط أن يكون الفعل جريمة دون حاجة لأن يكون الصائل مسئولاً عن الجريمة جنائياً، ورأي أبو يوسف يتفق تمام الاتفاق مع نص النظام المصري الذي يشترط أن

١ راجع المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات المصري ونص المادة ٣٩ / ٢ من قانون العقوبات الجزائري. أحمد الأشهب، المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، طرابلس، جمعية الدعوة الإسلامية، ١٩٩٤م، الطبعة الأولى، ص ٢١٣.

٢ أسنى المطالب ج ٤ ص ١٦٧.

٣ الخطاب مواهب الجليل، سبق ذكره، ج ٦ ص ٢٢٢، ابن فرحون تبصرة الحكام، سبق ذكره، ج ٢ ص ٣٠٣، الشافعي، الأم، سبق ذكره، ج ٦ ص ١٧٢، الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، سبق ذكره، ج ٢ ص ٢٤٢، المقدسي، الإقتناع، سبق ذكره، ج ٤ ص ٢٨٩.

يكون الفعل جريمة (١).

ويعتبر الفعل اعتداء سواء كان مصدره إنساناً أو حيواناً، وهو ما يراه مالك، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله تعالى - ، ولكن أبا حنيفة وأصحابه جميعاً لا يرون مبرراً لوجود حالة الدفاع عن هجوم الحيوان، لأن فعله لا يعتبر جريمة، ويرون رد الهجوم على أساس حالة الضرورة، وهو رأي قد يتفق أيضاً مع نص القانون المصري، الذي يعاقب على قتل الحيوان إذا كان قتله دون مقتض (م ٣٥٥ عقوبات)، هذا إذا فسرنا المقتضى بأنه حالة ضرورة وهو الرأي الراجح، لأن فعل الحيوان ليس جريمة في ذاته، أما إذا أمكن في بعض الأحوال اعتبار الفعل جريمة من صاحب الحيوان، فالدفاع يوجد ولكنه لا يوجد في غير ذلك من الحالات.

ولا يشترط لقيام حالة الدفاع أن يقع الاعتداء فعلاً، فليس على الموصول عليه أن ينتظر حتى يبدده الصائل بالاعتداء، بل للموصول عليه أن يبادر الصائل بالمنع ما دامت حالته على أنه سيقتدي، فإذا أقبل الرجل بالسيف أو غيره من السلاح إلى الرجل فإنما له ضربه على ما يقع في نفسه، فإن وقع في نفسه أنه يضربه وإن لم يبدأه المقبل إليه بالضرب فليضربه وإن لم يقع في نفسه ذلك لم يكن له ضربه (٢)، ويجب أن يكون الاعتقاد بالاعتداء غالباً على الظن حتى يمكن تبرير الدفاع، أما الوهم والظن الضعيف فلا يبرره، فإذا دخل رجل بالسلاح داراً فغلب على ظن صاحب الدار أنه قاصد قتله - لأسباب معقولة - كان له أن يبادره بالقتل، وإذا توقع صاحب الدار من لص أنه سيعاجله وكان توقعه مبنياً على أسباب معقولة فليقتله ولا شيء عليه.

وإشهار السلاح بقصد المزاح واللعب لا يوجد المشهور عليه في حالة دفاع ولا يجعله مصولاً عليه، لأن إشهار السلاح على هذا الوجه لا يعتبر اعتداء، لكن إذا كانت الظروف تدل على أن الصائل يظهر المزاح ويبطن الجد حتى يتمكن من الموصول عليه، كان للموصول عليه دفع شره ولو يقتله إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل (٤). ولمعرفة بداية الاعتداء ونهايته أهمية قصوى، لأن الدفاع يتولد عن الاعتداء وينتهي بانتهاؤه، فلا دفاع قبل الاعتداء ولا دفاع بعد الاعتداء، فإذا ضرب الموصول عليه الصائل فانصرف أو جرحه فأعجزه عن الاعتداء فليس للموصول عليه أن يتبعه ليضربه مرة أخرى، وليس له بعد أن يعجزه أن يجهز عليه، فإذا فعل من ذلك شيئاً فهو جرح أو قتل وعليه عقوبته، ولكن يجوز للموصول عليه أن يتبع الصائل ليسترد منه ما هرب به من مال، وتعتبر حالة الدفاع قائمة حتى يسترد من الصائل ما أخذه، وللموصول عليه أن يقتل الصائل ليسترد منه المسروق إذا لم يمكن استرداده بطريقة أخرى.

والرغبة في الاعتداء لا تخلق حالة الدفاع وإنما المعتبر هو إمكان الاعتداء، فمن كان يريد الاعتداء ولكنه لا يستطيعه فضربه أو جرحه أو قتله جريمة، لأن الدفاع مقرر لدفع الاعتداء والاعتداء غير ممكن في ذاته. الشرط الثاني: أن يكون الاعتداء حالاً: لا يوجد الموصول عليه في حالة دفاع إلا إذا كان الاعتداء حالاً، فإن لم

١ الهداية (٤٤٨/٤)، المستصفي للغزالي ج ١ ص ٦٥ وما بعدها، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ٧٤.

٢ الهداية (٤٤٨/٤)، تنوير الأبصار (١٩١/١٠)، رد المحتار (١٩١/١٠)، حاشية ابن عابدين (١٩١/١٠).

٣ الأم ج ٦ ص ٢٧. الخطاب مواهب الجليل، سبق ذكره، ج ٦ ص ٢٢٢. ابن فرحون تبصرة الحكام، سبق ذكره، ج ٢ ص ٢٠٣، الشافعي، الأم، سبق ذكره، ج ٦ ص ١٧٢، الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، سبق ذكره، ج ٢ ص ٢٤٢، المقدسي، الإقناع، سبق ذكره، ج ٤ ص ٢٨٩.

٤ د. علي حمودة، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، ٢٠٠٩، ص ٢٣، الأم ج ٦ ص ٢٧.

يكن حالاً فعمل الموصول عليه ليس دفاعاً وإنما اعتداء، لأن الدفاع لا يوجد إلا إذا تحقق الاعتداء في الفعل أو الظن فحلول الاعتداء هو الذي يخلق حالة الدفاع، ومن ثم لم يكن الاعتداء المؤجل محلاً للدفاع، ولم يكن التهديد بالاعتداء محلاً للدفاع، إذ ليس هناك خطر يحتمي منه الإنسان بالدفاع العاجل، وإذا اعتبر التهديد اعتداء في ذاته فإنه يجب أن يندفع بما يناسبه، والالتجاء للسلطات العمومية كافٍ لحماية الموصول عليه من التهديد.

الشرط الثالث: أن لا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر. يشترط لوجود حالة الدفاع أن لا تكون هناك وسيلة أخرى ممكنة لدفع الصائل، فإذا أمكن دفع الصائل بوسيلة أخرى غير الدفع وجب استعمالها، فإن أهمل الموصول عليه هذه الوسيلة ودفع الاعتداء بأعلى منها فهو معتد، فإذا أمكن دفع الصائل مثلاً بالصراخ والاستغاثة فليس للموصول عليه أن يضربه أو يجرحه أو يقتله، فإن فعل كان فعله جريمة (١)، وإذا أمكن الاحتماء برجال السلطة العمومية في الوقت المناسب أو استطاع الموصول عليه أن يمنع نفسه أو يمتنع بغيره دون استعمال العنف فليس له أن يستعمله (٢).

وقد اختلف الفقهاء في الهرب كوسيلة لدفع الاعتداء، فمن رأى أن الهرب يصلح وسيلة من وسائل دفع الاعتداء فقد أوجب الهرب على الموصول عليه؛ لأن الهرب هو الوسيلة المناسبة لدفع الاعتداء، والموصول عليه مكلف بدفع الاعتداء بأيسر ما يمكن (٣) ومن رأى أن الهرب لا يصلح وسيلة من وسائل الدفاع فإنه لا يلزم الموصول عليه بالهرب، ويجعل له أن يثبت ويدافع إذا لم يكن إلا الهرب أو الدفاع (٤) وفرق بعض الفقهاء بين ما إذا كان الهرب مشيناً أو غير مشين، وجعلوه لازماً إذا لم يكن مشيناً وغير لازم إذا كان مشيناً (٥)، ويشترط على كل حال عند من يرون الهرب دفاعاً أن يقوم الهرب مقام الدفاع، فإذا كان الدفاع عن المال أو الحریم ولم يستطع المدافع الهرب بالمال أو الحریم فلا يعتبر الهرب دفاعاً ولا يلزم به الموصول عليه (٦). الشرط الرابع: أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لردّه: يشترط في الدفاع أن يكون بالقدر اللازم لدفع الاعتداء، فإن زاد عن ذلك فهو اعتداء لا دفاع، فالموصول عليه مقيد دائماً بأن يدفع الاعتداء بأيسر ما يندفع به، وليس له أن يدفعه بالكثير إذا كان يندفع بالقليل، فإذا دخل رجل منزل آخر بغير إذنه وكان يدفع بالأمر بمغادرة المنزل أو بالتهديد بالضرب فليس له أن يضربه، فإن لم يخرج ضربه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به؛ لأن المقصود دفعه فإن اندفع بقليل فلا حاجة لأكثر منه، فإن علم أنه يخرج بالعصا لم يكن له ضربه بالحديد، لأن الحديد آلة للقتل بخلاف العصا، وإن ذهب مولياً لم يكن له قتله ولا اتباعه، وإن ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن يثني عليه؛ لأنه كفى شره، وإن ضربه فقطع يمينه فولى مدبراً فضره فقطع رجله فقطع الرجل مضمون عليه بالقصاص أو الدية، لأنه في حال لا يجوز له فيها ضربه (٧)، وإن كان لا يندفع إلا بالقتل أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يقتله فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفه، وما أُلّف منه فهو

١ حاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٤٨٢، أسنى المطالب ج ٤ ص ١٦٧.

٢ الأم ج ٦ ص ٢٧، أسنى المطالب ج ٤ ص ١٦٧.

٣ المغني ج ١٠ ص ٣٥٣.

٤ الأم ج ٦ ص ٢٨.

٥ تحفة المحتاج ج ٤ ص ١٢٦.

٦ أسنى المطالب ج ٤ ص ١٦٧.

٧ المغني ج ١٠ ص ٣٥١، ٣٥٢.

هدر؛ لأنه تلف لدفع شره (١).

ومن قصده رجل في نفسه أو ماله أو أهله بغير حق فله أن يدفعه بأيسر ما يدفع به، فإذا أمكنه الدفع بالصباح والاستغاثة لم يدفع باليد، وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد، فإن لم يدفع باليد دفعه بالعصا، فإن لم يدفع بالعصا دفعه السلاح، فإن لم يدفع إلا بإتلاف عضو دفعه بإتلاف عضو، فإن لم يدفع بالقتل دفعه بالقتل، وإن قدر على دفعه بالعصا فقطع عضواً أو قدر على دفعه بالقطع فقتله، وجب عليه الضمان (٢)، أي العقاب، لأنها جناية من غير حق فأشبه ما إذا جنى عليه من غير دفع، وإن قصده ثم انصرف عنه لم يتعرض له، وإن ضربه فعطله لم يجز أن يضربه ضربة أخرى، لأن القصد كف أذاه (٣)، ومن أراد امرأة على نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها، فلا شيء عليها، ومن قضاء عمر رضي الله عنه في هذا الباب أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: ((والله لا يودي أبداً)) (٤).

وإذا صالت بهيمة على إنسان دفعها بالقدر الذي تدفع به، فإن لم تدفع إلا بالقتل قتلها ولا مسؤولية عليه من الناحيتين الجنائية والمدنية، إلا في مذهب أبي حنيفة فإنه يسأل مدنياً فقط، لأن الدفع كان على أساس حالة الضرورة، وحالة الضرورة ترفع المسؤولية الجنائية ولا ترفع المسؤولية المدنية.

وذهب علماء الدين الكاساني إلى أن الأصل في كل ما سبق هو أن من قصد قتل إنسان لا ينهدر دمه بمجرد هذا القصد، ولكن ينظر إن كان المشهور عليه (أي الموصول عليه) يمكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لا يباح له القتل، وإن كان لا يمكنه الدفع إلا بالقتل يباح القتل، لأنه من ضرورات الدفع، فإن شهر عليه سيفه يباح له أن يقتله؛ لأنه لا يقدر على الدفع إلا بالقتل، ألا ترى أنه إذا استغاث الناس يقتله قبل أن يلحقه الغوث إذ السلاح لا يلبث فكان القتل من ضرورات الدفع فيباح قتله، فإذا قتله فقد قتل شخصاً مباح الدم فلا شيء عليه (٥).

ولا حرج على الموصول عليه إذا تعذر برد الصائل بالدفع ولم ينتظر حتى يقع عليه الاعتداء ما دامت حالة الصائل تدل على قصده الاعتداء، وإذا كان الصائل يدفع بالعصا فلم يجد إلا سيفاً أو سكيناً فلا حرج عليه أن يدفعه بأيهما إذ لا يمكنه الدفع إلا به ولا يمكن نسبته إلى التقصير بترك استصحاب العصا (٦)، وليس للموصول عليه أن يقصد قتل الصائل أو جرحه ابتداء إلا إذا علم أنه لا يدفع إلا بذلك وأن القتل أو الجرح هو القوة اللازمة لدفعه (٧) والمقياس الصحيح للقوة اللازمة لدفع الاعتداء هو ظن المدافع المبني على أسباب معقولة، فهذا المقياس تقاس القوة اللازمة لدفع الاعتداء ولا تقاس بالضرر الحقيقي الذي وقع أو

١ المغني ج ١٠ ص ٣٥١.

٢ يعبر الفقهاء كثيراً عن الجزاء بالضمان، والضمان قد يكون عقوبة بدنية وقد يكون عقوبة مالية.

٣ المهذب للشيرازي ج ٢ ص ٢٤١.

٤ كتاب السنة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي (المتوفى: ٣١١هـ)، ١/١٦٦،

المحقق: د/ عطية الزهراني، الناشر: دار الراية - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.

٥ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٧ ص ٩٣.

٦ أسنى المطالب ج ٤ ص ١٦٧.

٧ شرح الزرقاني وحاشية البناني ج ٨ ص ١١٨.

ضرر الذي كان الصائل ينتوي أن يحدثه، فللمصول عليه إذاً أن يدفع الصائل بأيسر ما يغلب على ظنه أن الصائل يندفع به بشرط أن يكون ظن المصول عليه قائماً على أسباب معقولة. ويراعى أن الأمر قد يخرج عن حد الضبط عند الالتحام سيما إذا كان الصائلون جماعة، لأن دفع أحدهم بأيسر ما يندفع به قد لا يندفع به الآخر وقد يؤدي إلى إهلاك المصول عليه (١)، ومن ثم يرجع في تقدير القوة الملائمة لظروف كل واقعة.

وقد أحسن المنظم السعودي بالمرسوم الملكي م/٥٢ بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٤هـ بالنص على تجريم الإيذاء كأول سبب للتعدي، وبخاصة الإيذاء الموجه لأي فرد من أفراد الأسرة، بأن الإيذاء: هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، كما قرر المنظم عقوبات في المادة الثالثة عشرة: بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العود تضاعف العقوبة وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، كما ساوى المنظم في اللائحة التنفيذية بين الإيذاء البدني والنفسي، والصادر بالقرار الوزاري رقم ٥/٨/١٤٣٥هـ (٢).

المبحث الثاني الحكم الشرعي للدفاع عن النفس

إن الحق الأصيل للمرأة في الدفاع عن نفسها (٣) أيًا كان نوع الاعتداء الواقع عليها وردّها لهذا الاعتداء ولهذا المعتدي بجميع السبل الممكنة التي تستطيعها المرأة، وندلل على ذلك بأدلة الشرع الحنيف (٤).

١ تحفة المحتاج ج ٤ ص ١٢٦.

٢ العتيبي، عبيدان بن إبراهيم، الحماية من الإيذاء في النظام السعودي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٢٠١٤م، ص ٢٠.

٣ محمد أبو زهرة، الجريمة، سبق ذكره ص ٢٣٧. م. عبد القادر عودة، سبق ذكره ج ١ ص ٦٠٣. ناصر الخلفي، سبق ذكره، ص ٢٧٩. الأشهب أحمد، سبق ذكره، ص ١٢٣.

٤ شرح رياض الصالحين « (٢ / ٥٦٦ - ٥٦٧) ».

المطلب الأول الحكم الشرعي لدفاع المرأة عن نفسها

نعرض في هذا المطلب نصوص الشريعة الإسلامية من خلال مصادرها الأصلية على حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء يقع عليها، أي كان نوعه، بل وحرمة استسلامها للأذى الواقع والاعتداء الحاصل دون دفع لذلك وبذل أقصى ما في الوسع في سبيل ذلك، وأنها كالرجل سواء بسواء في كثير من الحقوق الشرعية، والتي منها رد الاعتداء والأذى.

اتفق العلماء (١) على أن للمعتدى عليه الحق في رد المعتدي ودفع أذاه عن نفسه، وماله، وعرضه وأنه لا ضمان عليه فيما وقع على المعتدي.

قال الشيخ الدردير ممزوجاً بكلام العلامة الشيخ خليل: ”وجاز دفع صائل على نفس أو مال أو حريم. والمراد بالجواز الإذن، فيصدق بالوجوب بعد الإنذار ندباً كما في المحارب للفاهم أي الإنسان العاقل بأن يقول له: ناشدتك الله إلا ما تركتني ونحو ذلك أي إن أمكن كما تقدم في المحارب، فإن لم ينكف أو لم يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره، فالقتل هو آخر ما يلجأ إليه لدفع الصائل المعتدي“ (٢).

وفائدة هذا الترتيب أنه متى خالف وَعَدَل إلى رُتْبَةٍ مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضَمَنَ، وَيُسْتَثْنَى من الترتيب ما لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا، والمصول عليه لا يجد إلا السيف فالصحيح أن له الضرب به، لأنه لا يمكنه الدَّفْع إلا به، وليس بمقصر في ترك استصحاب السوط ونحوه، وعلى هذا الترتيب إن أمكن المصول عليه هرب أو التجأ لحصن أو جماعة فالمنذهب وجوبه وتحريم القتال، لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون، وما ذَكَرَ أَسْهَلَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَعْدِلُ إلى الأشد.

قال ابن قدامة رحمه الله: ”ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعاً عن نفسه لم يضمنه، لأنه قتله بالدفع الجائز فلم يجب ضمانه“ (٣).

وأيضاً: ”إذا قتله لدفع شره كان الصائل هو القاتل لنفسه، فأشبه ما لو نصب حربة في طريقه فقتله نفسه عليها فمات بها“ (٤).

١ فتح الباري شرح صحيح البخاري، للعلامة أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ٢٢٢/١٢، دار المعرفة، بيروت، ١٢٧٩هـ، شرح النووي على مسلم، للإمام النووي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ، فيض القدير، عبد الرؤوف المناوي، ١/٣٠٠، ٦/٧١، الناشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى (١٣٥٦هـ)، الشرح الكبير للشيخ الدردير ٤/٢٨٧، الشرح الكبير لابن قدامة ٥/٤٥٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، جمع عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية ٣/٤١٦.

٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ)، ٤/٣٥٧، الناشر: دار الفكر، الطبعة: ١٩٩٤م.

٣ الشرح الكبير لابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: ٦٨٢هـ)، ٥/٤٥٥، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.

٤ المصدر السابق ٥/٤٥٦

وفي روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي رحمه الله (١): «أما الصائل فكل قاصد من مسلم وذمي وعبد وحر وصبي ومجنون وبهيمة يجوز دفعه، فإن أبى الدفع على نفسه فلا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة».

والمرأة كذلك أكثر ما يقصد بالإيذاء في مجتمع الجرائم لضعفها، إما للاعتداء الجنسي أو لمالها فلها حق الدفاع عن نفسها ورد المعتدي والصائل على جسدها أو عرضها، أو مالها والحفاظ على ذلك من كافة صور التعدي غير المشروعة، ويدخل في ذلك:

- كافة صور الاعتداء الجسدي كالضرب والتعذيب.
 - كافة صور التعدي الجنسي كالاغتصاب والتحرش.
 - كافة صور التعدي على المال والملكية الخاصة.
- وكأصل عام حفظت الشريعة الإسلامية حق الإنسان في الحماية الجسدية، بغض النظر عن لونه وجنسه وديانته، وفي ذلك وردت عدة نصوص في القرآن، والسنة المطهرة كما يلي:

أولاً: القرآن الكريم:

حيث ورد ذلك في صريح الآية القرآنية الكريمة: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤﴾ (٢).

ووجه الدلالة: أن الاعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم حرام أصلاً؛ فإذا اعتدى أحد من الناس على آخر، جاز للآخر أن يدفع عن نفسه الاعتداء بما يندفع به؛ حتى لو أدى ذلك إلى قتله ولم يندفع بما دون ذلك، والمرأة من جملة من يشملهم الخطاب ولا تستثنى إلا بنص، ولا يوجد ما يمنع المرأة من الدفاع عن نفسها (٣).

ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَيَّمْ فِيهَا أَنْ تَقْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥﴾ (٤).

يقول الإمام الطبري - رحمه الله -: "يقول تعالى: وفرضنا عليهم فيها أن يفتقوا العين التي فقأ صاحبها مثلها من نفس أخرى بالعين المفقوءة، ويجعد الأنف بالأنف، وتقطع الأذن بالأذن، وتقلع السن بالسن، ويُقتَصَّ من الجارح غيره ظلماً للمجروح" (٥).

قال ابن كثير في تفسيره: "قد استدلل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع

١ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)

٢/٤٨٩، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.

٢ سورة البقرة الآية: ١٩٤.

٣ أحكام القرآن لابن العربي، أبو بكر، محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن العربي)، ج ١ ص ١٥٨-١٦٠، الناشر (دار

الكتب العلمية- الطبعة الأولى- د.ت).

٤ سورة المائدة الآية: ٤٥.

٥ جامع البيان عن تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى:

٢١٠هـ)، ٤٦٩/٨، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر

الدكتور عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

لنا، إذا حكمي مقررًا ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة، وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة“ (١).

ووجه الاستدلال هنا: أن التعدي على أي عضو بجسد الإنسان، يستوجب القصاص من فاعله، وهو ما يعنى ارتكابه محظورا شرعيا يستوجب القصاص منه.

بل يجب على الإنسان ذكرًا كان أو أنثى حماية نفسه أو نفس غيره أو عرضه أو عرض غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء غير مشروع، بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء (٢).

ومنه قوله عز وجل: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا... ٤٠﴾ (٣).

ومنه قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٢٦﴾ (٤).

فهذه نصوص عامة في كون التعدي أيًا كان ومنه التعدي على الجسد محظور شرعا، ويستوجب القصاص، ويثبت الحق لمن وقع عليه في المجازاة بالمثل والدفاع عن النفس.

ومن المعلوم طبعًا وشرعًا وأكد عليه فقهاء الأمة في كتبهم أنه إذا اعتدى معتد على شخص يريد أن يقتله، أو يأخذ ماله، أو يهتك عرضه وجب عليه أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه بما استطاع من قوة.. فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله، ولا قصاص عليه ولا دية ولا إثم لأنه مُعتد ظالم، قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ أَتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ ٤١ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢﴾ (٥).

من ذلك يتضح أن القرآن قرر مشروعية الدفاع الشرعي بجميع أنواعه سواء كان الاعتداء على حق فردي تحميه الشريعة (دفع الصائل)، أو الدفاع الشرعي الدولي والمتمثل في إمكانية رد العدوان عند وقوعه من جانب دولة أخرى غير مسلمة أو من جانب إحدى الطوائف الإسلامية.

وحق العدالة هو الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض، وجاءت به الرسالات السماوية تحقيقًا لأمر الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ٢٩﴾ (٦)، والقسط هو العدل، الذي هو مطلب لكل إنسان.

وتحقيق العدل تكفله الشريعة في رد العدوان الواقع على الشخص أيًا كان لا فارق في ذلك بين رجل وامرأة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾ (٧).

وشريعة الإسلام شريعة العدل، في الحقوق الخاصة والعامة، عدل بين الرجل ونفسه، عدل بين الرجل

١ تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)،

٢/١٢١، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م.

٢ التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة ١/٤٧٣.

٣ سورة الشورى الآية: ٤٠.

٤ سورة النحل الآية: ١٢٦.

٥ سورة الشورى الآية: ٤١.

٦ سورة الأعراف: الآية ٢٩.

٧ سورة النحل: الآية ٩٠.

وأهله ، بين الفرد ومجتمعه ، بين الحاكم والمحكوم ، فالعدل هو قوام المجتمع ، وبه يسود الوثام ويتحقق العدل ، ويتحقق الأمن بين الناس ، فهو عدل في كل الأحوال ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أُولَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥﴾ (١).

ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:

تناولت ذلك السنة النبوية الشريفة حيث روى عن أم عطية الأنصاري تقول: ﴿غزوت مع رسول الله .. سبع غزوات أ خلفهم في رحالهم وأضع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزماني (٢) ووجدنا أم سليم يوم حنين تتخذ خنجراً ولما سألتها زوجها أبو طلحة عنه؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه﴾ (٣).

فحمل أم سليم للخنجر كان من أجل رد العدوان الذي ربما يقع عليها ، وسؤال زوجها وردّها ومعرفة الصحابة بذلك ومجاورتها للنبي في المعركة يؤكد اطلاعه وعلمه بما تحمله ، وعدم إنكاره يدل على جواز فعلها . وقد بوب البخاري في كتاب الجهاد: جهاد النساء ، وباب غزو المرأة في البحر ، وباب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه ، وباب غزو النساء وقتالهن مع الرجال ، وباب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو ، وباب مداواة النساء الجرحى في الغزو ، وباب ردّ النساء الجرحى والقتلى (٤) .

ولا أدل على ذلك أيضا من قول السيدة نسبية رضي الله عنها: ” شهدت أحداً وخرجت معهم بشن لي في أول النهار أريد أن أسقي الجرحى فقاتلت يومئذ ، وجرح اثني عشر جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف ، فكانت أم سعيد بنت سعد بن ربيع تقول: دخلت عليها فقلت: حدثيني خبرك يوم أحد ، قالت: خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعني سقاء فيه ماء ، فانتهيت إلى رسول الله - ص - وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين .

فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله - ص - فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله . ص - بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجراح قالت: فرأيت على عاتقها جرحاً له غور أجوف ، فقلت: يا أم عمارة من أصابك هذا؟ قالت: أقبل ابن قميّة وقد ولى الناس عن رسول الله . ص - يصيح دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا ، فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه فكنت فيهم فضربني هذه الضربة ، ولقد ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعان .

١ سورة النساء : الآية ١٣٥ .

٢ صحیح مسلم (١٤٤٧/٣) ومُسْنَدُ أحمد ، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد (١٦٤هـ - ٢٤١هـ) ، المسند:

(٨٤/٥) ، الناشر مؤسسة قرطبة مصر ، وسَنَنُ ابن ماجة ، أبو عبد الله محمد ابن يزيد القزويني (٥٣٧/٢) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتاب المصري ، ودار الكتاب اللبناني ، ومصنف ابن أبي شيبة (٥٤٧/٦) ، ومُسْنَدُ إسحاق بن راهويه ، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه ، المتوفى: ٢٣٨هـ ، (٢١١١/١) ، المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي ، الناشر: مكتبة الإيمان - المدينة المنورة ، الطبعة: الأولى ، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م .

٣ أخرجه مسلم في صحيحه ، باب النساء الغازيات يرخص لهن ولا يسهم ، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب ١٤٤٧/٣ ، برقم ١٨٠٩ .

٤ صحیح البخاري ، ٢٢١/٣ ، وما بعدها .

فهذه السيدة نسيبة رضي الله عنها ما خرجت إلا لمداداة الجرحى وسقاية المجاهدين ، فلما كانوا في حاجة لمساعدتهم ودفع شرورهم قامت بواجبها نحوهم ، حتى انتدبها النبي - ص - للدفاع عنه وهو مصاب وفرح بفعلها حين استقادت لنفسها ، ولا شك أن الدفاع عن النفس نوع من أنواع الجهاد (١) .

وعن مخارق بن عبد الله . قال : ﴿ جاء رجل إلى النبي - ص . ، فقال : الرجل يأتيني فيريد مالي ؟ قال : ذكره بالله ، قال : فإن لم يذكر ؟ قال : فاستعن عليه من حولك من المسلمين ، قال : فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين ، قال : فاستعن عليه بالسلطان ، قال : فإن نأى السلطان عني ؟ قال : قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك ﴾ (٢) .

فهذا الحديث صريح في دلالة على جواز دفاع المعتدى عليه أو على ماله عن نفسه متدرجا في وسائل الدفع ابتداءً بأخف وسيلة لدفع العدوان ثم بالأشد فالأشد ، ولا شك أن الأمر فيه عام يشمل الرجل والمرأة حيث لا دلالة فيه على التخصيص ، لاشتراكهما في العلة .

وعن يعلي بن أمية عن رسول الله - ص - أنه قال : ﴿ كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر ، فانتزع العضوض يده من فم العاض فانتزع ثنيتيه فأتى النبي - ص - فأهدر ثنيتيه وقال : أيترك يده في فيك تتضمنهما قضم الفحل ﴾ (٣) .

قال الحافظ ابن حجر : ” وفيه دفع الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدرا “ (٤) .

وأقرت الشريعة الإسلامية أيضا الدفاع عن نفس ومال الغير حيث قال - ص : ﴿ انصر أخاك ظالما أو مظلوما ﴾ (٥) .

ومنها حديث أنس بن مالك - أن الربيع ، وهي ابنة النضر ، كسرت ثنية جارية ، فطلبوا الأرض وطلبوا العفو فأبوا ، فأتوا النبي - ص - فأمرهم بالقصاص ، فقال أنس بن النضر : أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال : ” يا أنس ، كتاب الله القصاص “ ، فرضي القوم وعفوا ، فقال النبي

١ من مناقب النساء الصحابيات ، المؤلف : عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي الدمشقي الحنبلي ، أبو محمد ، تقي الدين (المتوفى : ٦٠٠ هـ) ، ٥٦ / ١ ، المحقق : إبراهيم صالح ، الناشر : دار البشائر (طبع مع حديث الإفك) ، الطبعة : الأولى ١٩٩٤ م ، صفة الصفوة ، المؤلف : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد الجوزي (المتوفى : ٥٩٧ هـ) ، ٣٢٦ / ١ ، المحقق : أحمد بن علي ، الناشر : دار الحديث ، القاهرة ، مصر ، الطبعة : ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م ، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ، المؤلف : محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى : ١٤٠٣ هـ) ، ٢ / ٢٠٢ ، الناشر : دار القلم - دمشق ، الطبعة : الثامنة - ١٤٢٧ هـ .

٢ خرجه الإمام أحمد في مسنده ، والنسائي في السنن الكبرى ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، الطبعة الثانية (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٢٤٧) .

٣ سبق تخريجه ص ٤ .

٤ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ١٢ / ٢٣٢ ، الناشر : دار المعرفة - بيروت ، ١٣٧٩ ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه : محب الدين الخطيب ، عليه تعليقات العلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

٥ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ١٢ / ٢٣٢ ، الناشر : دار المعرفة - بيروت ، ١٣٧٩ .

ص: ﴿إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرِهِ﴾ (١).

وهذا الأثر يثبت أنه لا فرق في هذه الحماية الجسدية بين ذكر وأنثى، ولا بين عبد وحر، فالكل أمام الشريعة سواء في هذه الحماية.

وروى البخاري أن رسول الله - ص: قال: ﴿مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عَرَضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (٢).

ولا شك أن الأمر يشمل المرأة كما يشمل الرجل سواء بسواء فأيهما قتل وهو يدافع عن عرضه فهو أولى بالنص.

يقول المناوي رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: "قال ابن جرير: هذا أبين بيان وأوضح برهان على الإذن لمن أريد ماله ظلماً في قتال ظالمه والحث عليه كائناً من كان؛ لأن مقام الشهادة عظيم، فقتال اللصوص والقطاع مطلوب، فتركه من ترك النهي عن المنكر، ولا منكر أعظم من قتل المؤمن وأخذ ماله ظلماً" (٣).

ثالثاً: من عمل الصحابة والخلفاء:-

منها ما جاء عن أبي نضرة عن أبي فراس، قال: خطبنا عمر بن الخطاب - فقال: أيها الناس: "إني والله ما أرسل عمالاً ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به شئ سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه، قال عمرو بن العاص: "لو أن رجلاً أدب بعض رعيته، أتقصه منه؟" قال: إي والذي نفسي بيده. إذا لأقصنه منه، وكيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه" (٤).

وروى أبو موسى الأشعري قال: "أتيت، وأنا باليمن بامرأة حبلى فسألتها، فقالت: ما تسأل عن امرأة حبلى ثيب من غير بعل، أما والله ما خاللت خليلاً، ولا خادنت خدناً منذ أسلمت، ولكن بينا أنا نائمة بفناء بيتي، والله ما أتقطني إلا رجل رفعتني، وألقى في بطني مثل الشهاب، ثم نظرت إليه مقفياً ما أدري من هو من خلق الله، فكتبت فيها إلى عمر، فكتب عمر "وافتي بها وبناس من قومها"، قال: فوافيناه بالموسم، فقال شبة الغضبان: "لعلك قد سبقتني بشيء من أمر المرأة؟" قال: قلت: لا، وهي معي وناس من قومها، فسألتها، فأخبرته كما أخبرتني، ثم سألت قومها فأتوا خيراً، قال: فقال عمر: "شابة تهامية نومت، قد كان يفعل، فمارها وكساهما، وأوصى بها قومها خيراً" (٥).

لقد طبق عمر في هذه الواقعة قواعد الدفاع عن النفس تطبيقاً عملياً فأول ما فعله هو عرض التهمة على المرأة، رغم أن موقفها صعب جداً وهي تدرك تلك الصعوبة، فقالت: "ما تسأل عن امرأة حبلى ثيب من"

١ رواه البخاري في صحيحه، برقم: ٢٧٠٣.

٢ أخرجه أبو داود في السنن (٢٧٥/٢)، والترمذي (٢١٦/٢) وصححه، وأحمد في المسند برقم (١٦٥٢، ١٦٥٣) عن سعيد بن زيد، وسنده صحيح، وفي رواية «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» «أحكام الجنائز ١/٤٢».

٣ فيض القدير شرح الجامع الصغير، الشيخ/ عبد الرؤوف المناوي، ٢٥٣/٦، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى، ١٣٥٦هـ.

٤ رواه أحمد في مسنده ١٤٦/١، وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح.

٥ ابن أبي شيبه، أبو بكر عبد الله بن محمد، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، الناشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ - ٥١٢/٥.

غَيْرِ بَعْلٍ” ولكن هذه القرينة لا تكفي لاتهامها بجريمة الزنا، فبعد أن روت ما حدث لها من اغتصاب وإكراه وهي نائمة، وأيد ذلك شهادة قومها لها بالاستقامة والصلاح وحسن السيرة بينهم، مما يرفع عنها الإثم في الآخرة والعقوبة في الدنيا.

قال ابن المنذر: ”وما أصيب به من سوط، أو عصا، أو حجر، فكان دون النفس، فهو عمد، وفيه القود”، وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث (١).

وفي البخاري: ”وأقاد عمر - من ضربة بالدرة، وأقاد علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش (٢).

ولا شك أنه في حماية الإنسان نفسه وعرضه وماله ورد العدوان عنه من وظائف الدولة الإسلامية ممثلة بولاة الأمور وأجهزة الدولة المختلفة، ولكن لتعذر لجوء الفرد إلى مؤسسات الدولة لحمايته أو لرد الاعتداء عنه حين تعرضه للخطر أباحت له الشريعة الإسلامية حماية نفسه بنفسه ورد الاعتداء عن نفسه بالوسائل الممكنة لديه، فلا يجوز له أن يستعمل من وسائل الدفع إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.

وقد اتفق الفقهاء (٣) على أنه إذا أراد فاسق الاعتداء على شرف امرأة، فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها إن أمكنها الدفع؛ لأن التمكين منها للرجل حرام، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي، ولها قتل الرجل المكره، ولو قتلته كان دمه هدرًا، إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل.

وكذلك شأن الرجل يرى غيره يزني بامرأة أو يحاول الزنا بها ولا يستطيع أن يدفعه عنها إلا بالقتل، فإنه يجب عليه أن يقتله إن أمكنه ذلك (٤)، لأن الأعراض حرمات الله في الأرض، لا سبيل إلى إباحتها بأي حال، سواء عرض الرجل أو عرض غيره.

ولا يسأل المدافع جنائياً ولا مدنياً، فلا قصاص ولا دية عليه، لظاهر الحديث: ﴿من قتل دون أهله فهو شهيد﴾ (٥).

ولما ذكره الإمام أحمد من حديث الزهري بسنده عن عبيد بن عمير: ﴿أن رجلاً أضاع ناساً من هذيل، فأراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: والله لا يودي أبداً﴾ (٦)، ولأنه إذا جاز الدفاع عن المال الذي يجوز بذله وإباحته، فدفاع المرأة أو الرجل عن أنفسهم، وصيانتهم عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى.

١ تفسير القرطبي ٢٠٧/٦.

٢ صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، ٨/٩، برقم ٦٨٩٦.

٣ الدر المختار ١٩٧/٣، ٣٩٧/٥، بدائع الصنائع ٩٣/٧، بداية المجتهد ٢١٩/٣، مجمع الضمانات: ص ٢٠٢، مغني المحتاج

١٩٤/٤، وما بعدها، المذهب ٢٢٥/٢، المغني لابن قدامة ٣٣١/٨ وما بعدها، كشف الأسرار للبزدوي ١٥٢٠/٤، الشرح الكبير للدردير

٣٥٧/٤، الفقه الإسلامي وأدلته (الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها)، ٦/ ٤٨٤٥، المؤلف: أ. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق - كلية الشريعة الناشئ: دار الفكر - سورية - دمشق، الطبعة: الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة).

٤ التشريع الجنائي الإسلامي ٢٣/٢.

٥ سنن الترمذي، الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، المتوفى سنة ١٧٩هـ، برقم ١٤٢١ بإسناد حسن، تحقيق:

عبد الرحمن يحيى عثمان، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٢هـ-١٩٨٣م).

٦ سبق تخريجه ص ١٠.

وبما أن الاعتداء على المرأة يختلف حسب المقصود منه فإنني أنص على بيان ذلك تفصيلاً من خلال الفرعين الآتيين.

الفرع الأول: حق المرأة في الحماية الجسدية

لم تخرج المرأة عن هذا الحق العام الذي قرره الشريعة الإسلامية التي حفلت بعدة نصوص تؤكد على حق المرأة في الحماية من أي انتهاكات تمس جسدها، أيا كانت بدنية أو جنسية أو مالية.

١. حق المرأة في الحماية من الانتهاكات الجسدية، وبخصوص حق المرأة في حماية جسدها، ومعاقبة من ينتهك هذا الحق، جاءت بعض النصوص الشرعية المؤكدة لهذا الحق، ومنها ما جاء عن أبي هريرة، قال: ﴿اقتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاخصموا إلى النبي.. فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها﴾ (١).

ولم تستثن الشريعة أحداً من العقوبة إذا انتهك حق المرأة في حماية جسدها، فلو تعدى الرجل على زوجته، فإن لها الحق أن تقاد منه، روى مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنْ عَلَيْهِ عَقْلٌ ذَلِكَ الْجُرْحُ، وَلَا يَقَادُ مِنْهُ» (٢). قَالَ مَالِكٌ: وَأَنْمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَا، أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدَ كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ، فَيَفْقَأَ عَيْنَهَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ» (٣).

وفسر ذلك مالك، فقال: إذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها، أو كسر يدها، أو قطع أصبعها، أو أشباه ذلك، متعمداً لذلك، فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو السوط، فيصيبها من ضربه ما لم يردده ولم يتعمده، فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا تقاد منه، وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها، فإنه لا يضمن، وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، فعليه الدية (٤).

الفرع الثاني: عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة

أما بخصوص حماية المرأة من الانتهاكات الجنسية، فقد سنت الشريعة الإسلامية عقوبة مشددة على من يعتدي عليها مثل هذا الاعتداء، وتراوحت عقوبته ما بين الرجم حتى الموت إذا كان محصناً، أو الجلد والتغريب إذا كان غير محصن.

قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ٢﴾ (٥)، قال ابن كثير في تفسيره: «هذه الآية

١ صحيح: رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة برقم:

٦٥١٢، ومسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقتصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم ١٦٨١.

٢ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، الناشر مكتبة

الثقافة الدينية، سنة النشر: ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م، كتاب العقول، باب عقل المرأة برقم ١٥٧١.

٣ المصدر السابق.

٤ المصدر السابق.

٥ سورة النور الآية: ٢.

الكرامة فيها حكم الزاني في الحد» (١).

أثبتت الآية حد الجلد على الزاني مطلقاً، سواء كان بكراً أم ثيباً، ولم تشر إلى شيء آخر، لكن الحديث جاء فخص الجلد بالزاني البكر، وزاد عليه التغريب، ولكن هل يعتبر التغريب (النفى) الوارد في الحديث زيادة على النص القرآني، أو بياناً له وتخصيصاً؟ ذلك ما سنراه في هذه المسألة وتخرجها على قاعدة الزيادة على النص.

فالمتفق عليه بين المسلمين أن حد البكر في الزنا جلد مائة، لقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ..... ٢﴾ (٢).

ولكنهم اختلفوا في التغريب مع الجلد، هل هو من الحد أو ليس من الحد على قولين: وقد ذهب الإمام الشافعي (٣)، والإمام أحمد (٤) إلى أن التغريب من الحد، ولا بد منه، سواء في الرجل والمرأة البكرين، وإليه ذهب الإمام مالك (٥)، إلا أنه اختص الرجل بالتغريب دون المرأة.

المطلب الثاني ضرب المرأة زوجها دفاعاً عن نفسها

لم يتعرض الفقهاء الأول لمثل هذه المسألة لعدم تخيلهم حدوثها لوفرة الأخلاق وحسنها وتمسكهم بها، والتزامهم بأوامر الله تعالى وسنة نبيه - ص.، وعملاً بقول الله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ..... ٢٢٩﴾ (٦)، وهذه المسألة مثل كثير من المسائل المحدثة التي نتجت لتغير الفطر والبعد عن منهج الله تعالى.

مما يحدوا بالبعض بين الحين والآخر فيخرج علينا بما يثير جدلاً كبيراً في الوسط الإسلامي.. ويجعل المسلم في حيرة من أمره مما يسمع من فتاوى، خاصة في ظل انقسام العلماء بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم أدلته وأسانيده التي تؤيد اتجاهه، وقد خرجت علينا فتوى أيدها بعض علماء الأزهر تبيح للمرأة أن تضرب زوجها دفاعاً عن النفس.. الأمر الذي أدى إلى حدوث بلبلة كبيرة وتحذير العديد من العلماء من خطورة

١ تفسير القرآن العظيم، ٥/٦.

٢ سورة النور الآية: ٢.

٣ البيان في مذهب الإمام الشافعي، المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، (المتوفى: ٥٥٨ هـ)، المحقق: قاسم محمد النوري ٢٨٩/١٢، الناشر: دار المنهاج - جدة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، تكملة مجموع النووي للعقبي ٢٥٢/١٨.

٤ المغني لابن قدامة ١٦٧/٨.

٥ المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»، المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: ٤٢٢ هـ) ١٣٨١/١، المحقق: حميش عبد الحق، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عيش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: ١٢٩٩ هـ)، ٢٦٣/٩، الناشر: دار الفكر - بيروت، بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م، بداية المجتهد ٣٩٨/٢.

٦ سورة البقرة، الآية ٢٢٩.

هذه الفتوى التي من الممكن أن تؤدي إلى انهيار العديد من الأسر وزيادة حالات الطلاق وتشريد الأولاد (١)، وسوف أتناول بيان هذا المطلب من خلال الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: تنظيم الشريعة الإسلامية للعلاقة بين الزوجين

والعلاقة بين الزوجين تحكمها الشريعة الإسلامية وتنظمها من أول الرؤية الشرعية إلى انقضائها بالموت أو الطلاق، والأصل فيها قول ربنا جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرَهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ وَلَا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩﴾ (٢).

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: "وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيرها فمطل الغني ظلم" (٣).

وقال الطبري - رحمه الله تعالى -: "يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وخالفوا أيها الرجال نساءكم وصاحبوهن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني بما أمرتم به من المصاحبة وذلك إمساكنهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه لهن عليكم إليهن أو تسريح منكم لهن بإحسان" (٤).

وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: "وقال بعض أهل العلم التماثل هاهنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف ولا يمتلئه به ولا يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا منة لقول الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهذا من المعروف ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقول الله تعالى: ﴿وَبِالْوَلَدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ... ٣٦﴾ (٥) إلى قوله: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ... ٣٦﴾ قيل: هو كل واحد من الزوجين" (٦).

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "وقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فإن كرهتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩﴾ أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتك كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٧)، قال رسول الله - ص. : ﴿خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي﴾، وكان من أخلاقه - ص. - أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله

١ انظر موقع: <http://www.onislam.net/arabic/fiqh-a-tazkia>

عن الشيخ عبد المحسن العبيكان أنه يسمح للزوجة أن تضرب زوجها دفاعا عن نفسها، كما يجوز لها هجر فراش الزوجية إذا قصر الزوج في حقها، بأن امتنع عن نفقتها، أو أساء عشرتها، أو استخدم العنف في علاقته بها. واتفاقا مع هذا الرأي يقول د. حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية: "اتفق مع هذه الفتوى ظاهرا وباطنا، والفتوى على النحو المذكور صحيحة تماما؛ ذلك أنه إذا كان الزوج سيء العشرة، وقام بضرب زوجته فمن حق الزوجة شرعا وقانونا أن تدافع عن نفسها، وأن تحول دون أن يضر بها هذا الزوج، حتى ولو أدى ذلك إلى أن تضربه دفاعا عن نفسها".

٢ سورة النساء الآية: ١٩.

٣ أحكام القرآن للشافعي ١/٢٠٤ الأم ٨٩/٥.

٤ تفسير الطبري ٤/٢١٢.

٥ سورة النساء الآية: ٣٦.

٦ المغني لابن قدامة ٧/٢٢٢.

٧ سورة البقرة الآية: ٢٢٨.

عنها يتودد إليها بذلك قالت: سابقني رسول الله - ص - فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقتها بعد ما حملت اللحم فسبقني فقال: (هذه بتلك) ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله - ص - فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها وكان ينام مع المرأة من نساؤه في شعار واحد يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك (١)

وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ﴾ (٢). وقال الذهبي - رحمه الله تعالى - : ” وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها واللفظ بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لقول الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ﴾ (٣).

وقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ﴾ (٤).

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - : ” فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين “ (٥). وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - ص - فحمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ فذكر الحديث وفيه: ﴿أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بَيْوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ﴾ (٦).

وعن عبد الله بن زَمْعَةَ عن النبي - ص - قال: ﴿لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ﴾ (٧).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - : ” وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة والمجلود غالبا ينفر ممن جلده فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب... ”

١ تفسير ابن كثير ١/٤٦٧.

٢ سورة الأحزاب الآية: ٢١.

٣ الكبائر، المؤلف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْمَاز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، ١/١٧٨،

الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت.

٤ سورة الروم الآية: ٢١.

٥ تفسير ابن كثير ٢/٢٧٥.

٦ رواه ابن أبي شيبة ٥٦/٢، والنسائي في الكبرى (٩١٦٩)، وابن ماجه (١٨٥١)، والترمذي (١١٦٣)، وقال: حسن

صحيح.

٧ أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما يكره من ضرب النساء ٣٢/٧، برقم ٥٢٠٤.

ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها“ (١). وعن إياس بن أبي ذباب قال: قال رسول الله - ص. - ”لا تضربوا إماء الله“، قال: فذئ - أي نشز - النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمر بن الخطاب: ذئ النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن فقال النبي - ص. - (فاضربوا) فاضرب الناس نساءهم تلك الليلة فأتى نساء كثير يشتكين الضرب فقال النبي - ص. - حين أصبح: ”لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين الضرب وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم“ (٢).

قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - : ” فجعل لهم الضرب وجعل لهم العفو وأخبر أن الخيار ترك الضرب “ (٣).

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - : ”فيه دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله“ (٤).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ﴿ ما ضرب رسول الله - ص. - شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل ﴾ (٥).

قال النووي - رحمه الله تعالى - : ” فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب فتركه أفضل “ (٦).

وقال القاري - رحمه الله تعالى - : ”خصاً بالذكر اهتماماً بشأنيهما ولكثرة وقوع ضرب هذين والاحتياج إليه وضربهما وإن جاز بشرطه فالأولى تركه قالوا بخلاف الولد فإن الأولى تأديبه ويوجه بأن ضربه لمصلحة تعود إليه فلم يندب العفو بخلاف ضرب هذين فإنه لحظ النفس غالباً فندب العفو عنهما مخالفة لهواها وكظماً لغيظها“ (٧).

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله .: ﴿خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه﴾ (٨).

١ فتح الباري ٢٠٢/٩، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ابن حسين

الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥هـ)، ١٩٢/٢٠، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

٢ رواه النسائي في الكبرى (٩١٦٧)، وصححه ابن حبان (٤١٨٩).

٣ الأم للشافعي ١١٢/٥.

٤ فتح الباري ٣٠٤/٩، وانظر: عون المعبود ١٢٨/٦.

٥ أخرجه مسلم في صحيحه، باب مباحته. ٢. للأثر واختياره من المباح، أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته،

٤/١٨١٤، برقم ٢٣٢٨.

٦ شرح صحيح مسلم ٨٤/١٥.

٧ مرقاة المفاتيح ٤٨٨/١٠ وانظر: كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، ٢٠٩/٥، الناشر دار الكتب العلمية.

٨ أخرجه في موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي

(المتوفى: ٨٠٧هـ)، المحقق: حسين سليم أسد الداراني - عبده علي الكوشك، الناشر: دار الثقافة العربية، دمشق، الطبعة: الأولى،

(١٤١١ - ١٤١٢ هـ) = (١٩٩٠ م - ١٩٩٢ م)، وأخرجه الترمذي في المناقب (٣٨٩٢) باب: في فضل أزواج النبي. ٢.، والدارمي في

قال المناوي -رحمه الله تعالى-: "ولهذا كان على الغاية القصوى من حسن الخلق معهن وكان يدايعهن ويواسطنهن... (وأنا خيركم لأهلي) أي برًا ونفعًا لهم دينًا ودنيا أي فتابعوني ما أمركم بشيء إلا وأنا أفعله" (١).

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -ص- في بيتي وكان بيده سواك فدعا وصيفة له أو لها حتى استبان الغضب في وجهه وخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة فقالت: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله -ص- يدعوك، فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك، فقال رسول الله -ص-: ﴿لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك﴾ (٢).

وبعد فرض الإسلام للعشرة الحسنة بين الزوجين جعل الله تعالى القوامة للرجل على المرأة وأعطاه سلطة تقويمها بالمعروف خشية ضياع الأسرة وتفككها، فقال تعالى: ﴿الرَّجُلُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالضَّلِيلَةُ قَبِيضٌ خَفِضَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾ (٣) وهذه الآية آية محكمة غير منسوخة ولكن كثيرا من الناس لم يفهم المراد منها فعمل بفهمه الخاطئ من تعدد واضح على المرأة وظن أن هذا من الدين وإذا رجعنا للمنهج الإسلامي في تعامل الزوجين تبين لنا جليا أنه لا يحد على ما يظنه البعض العنف الزوجي بل يحد على الألفة والمحبة والعشرة بالمعروف كما مر بنا، ومن ثم فإنه يحرم على الزوج ضرب زوجته ظلما بلا سبب ولو كان الضرب يسيرا فالظلم ظلما يوم القيامة. قال ابن جرير -رحمه الله تعالى-: "إنه غير جائز لأحد ضرب أحد من الناس ولا أذاه إلا بالحق لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (٤) سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه أو كان صغيرا وضاربه والده أو وصي والده وصاه عليه» (٥).

النكاح ١٥٩ / ٢ باب: في حسن معاشرة النساء، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٢٨ / ٧ والبيهقي في النفقات ٤٦٨ / ٧ باب: فضل النفقة على الأهل، من طريق محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري، وروي هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي مرسل»، نقول: إرساله ليس بعلة ما دام من رفعة ثقة والله أعلم، وقال الحافظ ابن حبان: «قوله I: (فَدَعُوهُ)، يعني: لا تذكره إلا بخير»، وانظر «جامع الأصول» ١ / ٤١٧، وتحفة الأشراف ١٢ / ١٥٠ برقم (١٦٩١٩)، والترغيب والترهيب ٢ / ٤٩ وهداية الرواة (١٠٦ / ١).

١ فيض القدير ٤٩٦ / ٣.

٢ رواه أحمد وأبو يعلى (٦٩٤٤)، والبخاري في الأدب (١٨٤) قال المنذري: «أحمد بأسانيد أحدها جيد» أ.هـ، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري (المتوفى: ٦٥٦هـ)، ١٥٣ / ٣، المحقق: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧، وقال الهيثمي: «إسناده جيد عند أبي يعلى والطبراني» أ.هـ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: ٨٠٧هـ)، ٣٥٣ / ١٠، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤م.

٣ سورة النساء الآية: ٣٤.

٤ سورة الأحزاب الآية: ٥٨.

٥ تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب هذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخيار، محمد بن جرير ابن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، ٤١٨ / ١، المحقق: محمود محمد شاكر الناشر: مطبعة المدني - القاهرة.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ... ٢٣١﴾ (١)، فقد نهى الرجل عن الإضرار بمطلقته فكيف بزوجته.

والله عز وجل قد حدد لكلا الزوجين حدوداً وآداباً في التعامل مع الآخر، وقد أمر الشارع الزوجة بطاعة زوجها، وإن وصل الأمر بينهما إلى الاختلاف فعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمر به باعتبار أن القوامة له، وهو القائد المسئول عن الأسرة، وفي مقابل هذا فإن الزوج مأمور بأن يراقب الله جلا وعلا في معاملته لزوجته، والعنوان العام في تلك المعاملة هي المودة والرحمة وتنفيذ وصية رسول الله - ص.: ﴿استوصوا بالنساء خيراً﴾ (٢).

الفرع الثاني: ضرب المرأة زوجها

بيننا فيما سبق تنظيم العلاقة بين الزوجين في الشريعة الإسلامية وقيام العلاقة على الاحترام والود المتبادلين، وللمرأة الحق إن ضربها الزوج ضرباً مبرحاً رفع أمرها للقضاء ولها طلب التفريق للضرر، لكن هل لها أن تدفع عن نفسها بضرب الزوج حال ضربه لها. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين بين المنع والجواز، وسوف أعرض لهما مع ذكر ما استدل به كل فريق منهما:-

القول الأول:- وهو يبيح للزوجة ضرب زوجها دفاعاً عن نفسها ووصف الزوج بأنه «صائل» (٣)
القول الثاني: أنه لا يجوز للزوجة أن تضرب زوجها بأي حال من الأحوال؛ لأن الضرب غير المبرح شرع للزوج في أن يؤدب زوجته، ولم يشرع للزوجة في أن تؤدب زوجها» (٤).
أدلة القولين:

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بعموم الأدلة التي ذكرناها في بداية البحث على رد العدوان فلا حاجة لإعادتها.

وقالوا: إن دفاع الزوجة عن نفسها إذا اعتدى عليها زوجها صائبة من حيث الأصل، مع مراعاة الضوابط التي وضعها الشرع وبينها الفقهاء للدفاع عن النفس.

واستدل أصحاب القول الثاني: بأنه لا يجوز أن ترد الزوجة الضرب للزوج بنص قوله تعالى: ﴿ادفع بالتي هي أحسن﴾ (٥)، وقوله: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٣﴾ (٦)، فالمماثلة ممتنعة

١ سورة البقرة الآية: ٢٢١.

٢ رواه البخاري في (كتاب النكاح) باب الوصاة بالنساء، حديث رقم (٤٧٨٧) ورواه مسلم في (كتاب الرضاع) باب الوصية بالنساء، حديث رقم (٢٦٧١).

٣ وإليه ذهب جمع كبير من الفقهاء وهو ما ذكره الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وقد نفى أن يكون الرأي الأول رأياً للأزهر وممن ذهب إلى هذا القول أيضاً الدكتور/ سعود الفنينسان.

٤ وهذه فتوى للشيخ عبد المحسن العبيكان، ووافق في ذلك لجنة الفتوى بالأزهر عليها متمثلة في الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى به.

٥ سورة فصلت الآية: ٣٤. رواه البخاري في (كتاب النكاح) باب الوصاة بالنساء، حديث رقم (٤٧٨٧) ورواه مسلم في (كتاب الرضاع) باب الوصية بالنساء، حديث رقم (٢٦٧١).

٦ سورة الفرقان الآية ٦٣.

بين الرجل وزوجه، فإذا ما منع الإسلام الإنسان أن يرد على العنف فكيف يتم ذلك بين الرجل وزوجه، مشيراً إلى أن سلوك الإسلام مع الكافر هو سلام المتاركة طبقاً لقوله تعالى: ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ٥٥﴾ (١)، محذراً من انتشار حالات الطلاق إذا أبيحت هذه الفتوى. القول الراجح:-

بعد ذكر أدلة القولين الواردين في المسألة فإنه يترجح عندي الجمع بين القولين والعمل بهما جميعاً، والجمع أولى إن أمكن من إعمال أحدهما وإهمال الآخر وكيفية الجمع بأن نقول:

ينبغي أن يحرص الزوجان على حسن المعاشرة، وأن يعرف كل واحد منهما ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وأن يقوم بما عليه قبل أن يطلب الذي له، وأن يعرفا أمانة الزواج والأسرة وأنهما مسئولان عنها يوم القيامة، وللزوجة على الزوج حق السكن والنفقة والكسوة والطعام، وله عليها حق الطاعة بالمعروف، والقوامة، وحسن العشرة من الطرفين، ومن حسن العشرة أن يلين جانبه خاصة وأنه الجانب الأقوى ولا يلجأ إلى الضرب إلا إذا دعت الضرورة بشروط وضوابط ليس هذا موطن ذكرها.

فإذا استخدم الزوج هذا الحق بضوابطه وشروطه، ولم يتجاوز الحد فلا حق لها في الدفاع عن نفسها بالضرب ولا غيره، احتراماً له وتقديراً لحقه وحفاظاً على قوام الأسرة وعدم تفككها، وينبغي أن نعلم أن دعوى ضرب الزوجة لزوجها إنما هي دعوات علمانية غريبة على مجتمعاتنا الإسلامية، لا يرجى من وراءها إلا تفكك الأسر الإسلامية وهدمها، وحق الزوج على زوجته من أعظم الحقوق وقد ورد فيه كثير من الأحاديث، والعلاقة بينهما تحكم بالضوابط الشرعية المحكمة، لا تحكم بالأهواء والأغراض.

وإذا كان ضرب التقويم من الزوج لزوجته محكوم بضوابط شرعية يأثم بتعديها، أو الإفراط في استخدامها مع ما له من قوامة عليها فقد جعل آخر طرق التقويم بغرض إصلاح المرأة والحفاظ على الأسرة، ومن ثم فلا يمكن لعاقل أن يبيح للزوجة أن تضرب زوجها أو أن ترد عليه العدوان الذي يفعله، لأننا حينئذ ننتقل من عالم الأسرة المتراحمة إلى عالم الغاب من أسرة متماسكة إلى أسرة مفككة متشردة وهذا لا يراد للأسرة في ظل الشريعة الإسلامية، مثلها في ذلك مثل الولد مع والده حين يعتدي عليه.

ولذا نقول إن كان ضرب الزوج لزوجته عدواناً وكان ضرباً مبرحاً، وصبرت عليه واحتسبت، أو رفعت أمرها لحاكم، فهذا خير وحققها توفاه يوم القيامة والله عز وجل يقول: ﴿وَلَا تَسْأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧﴾ (٢)، والمعنى: أن الله تعالى يأمر من جمعهم علاقة من أقدس العلاقات الإنسانية - وهي علاقة الزواج - أن لا ينسوا - في غمرة التأثر بهذا الفراق والانفصال، ما بينهم من سابق العشرة، والمودة والرحمة، والمعاملة، ولا تنسى إلى جانب العشرة والحياة الطويلة وجود أولاد بينهما لا يتناسون هذه الإساءة ولا يغفرونها، ويجوز للمرأة طلب التفريق للضرر حينئذ.

وأما إن تجاوز الحد لدرجة لا تحتل بأن كسر عظماً، أو فقاً عيناً، أو حاول قتلاً، أو هدهداً بشيء من ذلك وهي تعلمه من عشرتها له ولم تتمكن من الاستعانة عليه بمن يخلصها أو الهرب منه إلى مكان آمن، ففي هذه الحالة جاز لها أن ترد هذا العدوان، مثلها في ذلك مثل أي إنسان يدفع عن نفسه، إن لم يترتب على هذا الدفع ضرر أكبر.

١ سورة القصص الآية: ٥٥.

٢ سورة البقرة الآية: ٢٣٧.

فإذا تعدى الزوج على زوجته بسبب أو ضرب مبرح أو ما زاد عليه فقد أخطأ وتعدى حدوده. وفي هذه الحالة فإن الزوجة قد تضطر إلى دفع الأذى عنها ومنع زوجها من الاعتداء عليها، فإذا تجاوز الحد في التأديب وضرب ضرباً مبرحاً أو زاد بأن ضرب بعضاً أو آلة حادة أو ثقيلة فلها الحق أن تدافع عن نفسها، وهذا ما يسميه الفقهاء بـ "دفع الصائل" أي المعتدي، وقالوا: إذا اعتدى معتد على شخص يريد أن يقتله، أو يأخذ ماله، أو يهتك عرضه وجب عليه أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه بما استطاع من قوة، وليبدأ بالأسهل والأيسر له، فيطلب منه أولاً أن يكف عنه ويقيه شره بالحكمة والموعظة الحسنة، ويناشده بالله تعالى أن يخلي سبيله، فإن أبى دفعه عن نفسه بالضرب، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله، ولا قصاص عليه ولا دية ولا إثم لأنه معتد ظالم، قال تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۚ ٤١ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢﴾ (١).

قال الشيخ الدردير ممزوجاً بكلام خليل: وجاز دفع صائل على نفس أو مال أو حريم. والمراد بالجواز الإذن فيصدق بالوجوب بعد الإنذار ندباً كما في المحارب لفهائم أي الإنسان العاقل بأن يقول له: ناشدتك الله إلا ما تركتني ونحو ذلك أي إن أمكن كما تقدم في المحارب، فإن لم ينكف أو لم يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره (٢)، فالقتل هو آخر ما يلجأ إليه لدفع الصائل المعتدي.

وفائدة هذا الترتيب أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن، ويستثنى من الترتيب ما لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا، والموصول عليه لا يجد إلا السيف فالصحيح أن له الضرب به؛ لأنه لا يمكنه الدفع إلا به، وليس بمقتصر في ترك استصحاب السوط ونحوه. وعلى هذا الترتيب إن أمكن الموصول عليه هرب أو التجأ لحصن أو جماعة فالمذهب وجوبه وتحريم القتال؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون، وما ذكر أسهل من غيره فلا يعدل إلى الأشد.

وهذا الدفاع جائز عند جمهور الفقهاء، بينما أوجبه البعض، والصحيح أنه جائز، ولا تختلف الزوجة في ذلك عن غيرها، لأن الزوجية لا تعطي الزوج حق الاعتداء على زوجته وتجاوز ما أرشد الإسلام إليه في تأديب الزوجة إن نشزت، ناهيك عن غير الناشز، بل الزوج هو الذي يهدر حقه كزوج لأنه لم يرع حق زوجته ولم يبق على الرحمة بينهما، ولذا فإن المعتدي عليه إن قتل المعتدي مضطراً فالمعتدي آثم ومعاقب على عدوانه، فقد مسلم وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" (٣).

ومع هذا فينبغي مراعاة عدة نقاط هامة:

أولاً: استعمال هذا الحق، ليس ملزماً للمرأة بل يعود إليها تقديره، لتوازن بين النتائج الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على استعمال هذا الحق، ومن الطبيعي أنه لا ينبغي عليها استعمال هذا الحق إن رأت أنها قد تعرض الحياة الزوجية المطلوب بقاءها للخطر، أو شعرت بتعرضها لأذى جسدي أكبر.

١ سورة الشورى الآية: ٤١.

٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٥٧/٤.

٣ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال، برقم ٢٠٥.

ثانياً: استعمال هذا الحق لا يلغي قوامة الزوج وإدارته للحياة الزوجية، لأن الإدارة المطلوبة من قبل الرجل لا تعني السلطة المطلقة أو العنف في التعبير عنها، بل تعني حسن تسيير الحياة الزوجية والقيام بشؤونها. فإن أساء الرجل لهذه الحياة الزوجية واستعمل سلطته المطلقة أو ممارسة العنف فيها، فإن من حق الزوجة أن تدافع عن كيانها، عندما لا تجد سلطة تقف معها، لحماية وجودها وهي عندما تواجهه لا تواجه سلطته بل تواجه إساءة استعمال السلطة. لاسيما بعد التأكيدات القرآنية على المعاشرة بالمعروف ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ١٩﴾ (١).

ثالثاً: استعمال العنف المضاد من الزوجة لا يكون مشروعاً إلا حيث لا مجال لمعالجة العنف الزوج بغير عنف مقابل، وهذا حق أجازته الشرائع السماوية وكل القيم الإنسانية.

رابعاً: الضرب الذي أجازته القرآن الكريم للرجل إنما جاء لمعالجة نشوز الزوجة، بل وهو وسيلة تربية عندما تفقد كل الوسائل الأخرى فعاليتها، ويستهدف حماية الحياة الزوجية من الانهيار، وكل ذلك بشرط أن لا يكون الضرب عنيفاً مبرحاً، وإلا فهو غير جائز، وهذا «الضرب» ليس هو موضوع المشكلة التي نتحدث عنها.

خامساً: لا يعني إعطاء هذا الحق للمرأة إدخال المجتمع إلى عالم الغاب، حيث يأخذ كل واحد حقه بنفسه...، ولا يعني ندية المرأة للرجل، لأن هذا الحق أعطي في الوقت الذي لا تستطيع فيه الزوجة أن تلجأ إلى جهة أمنية أو شرعية، ولا تملك إلا أن ترد الاعتداء في وقته، وقاية لجسدها أو لكيانها القانوني والشرعي.. فكما لا يمكن القول لمن يتعرض للقتل، لا تدافع عن نفسك، أو لمن يتعرض للسرقه، لا ترد السارق، كذلك لا يمكن القول للزوجة لا تدافع عن نفسك في مواجهة عنف زوجها.

سادساً: لا يلغي هذا الحكم عنواني المودة والرحمة في الحياة الزوجية، حيث المطلوب التأكيد على المودة والرحمة المتبادلة. ولكن لا يمكن الرحمة لمن يشهر مسدساً، أو يريد مبادلة الجرح أو الإيذاء العنيف بالرحمة والتنازل، لأن مورد العنف المطلوب ردّه في الزوجة - إن رغبت - الحالة التي تتعرض فيه للخطر أو الإيذاء الشديد.

سابعاً: إن تأكيد الأحاديث على احترام المرأة لزوجها وحسن التبعل في العلاقة به لا تعني عدم الدفاع عن نفسها عندما تتعرض لإيذاء جسدي كبير منه.

إذا تبين هذا: فإن الفتوى بجواز دفاع الزوجة عن نفسها إذا اعتدى عليها زوجها صائبة، مع مراعاة الضوابط السابقة، ومراعاة أن هذا الدفاع إنما يكون عند العدوان لا عند التأديب، فأما إذا كان يؤدبها ولم يتجاوز الحد فلا حق لها في الدفاع عن نفسها بالضرب ولا غيره.

المبحث الثالث

المسؤولية المدنية عن تجاوز حدود الدفاع الشرعي

يجب علينا أن نفرق بين التجاوز في استعمال الحق والتعسف في استعمال الحق، فالتجاوز لا يوجد حق يمكن الاستناد إليه وإنما نتيجة لسيطرة ظروف وملابسات أدت إلى ذلك التجاوز، والقاعدة العامة وفقاً للمادة

١ سورة النساء الآية: ١٩.

٤ م. مصري أن من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر، محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً، بينما التعسف في استعمال الحق، هو من يستعمل حقه بشكل مشروع لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، ويكون استعمال الحق غير مشروع، طبقاً لما جاء في المادة ٦ م.س (المادة ٥ م. مصري)، (المادة ٢٧ مدني بحريني) في ثلاث حالات، وهي:

أ:- قصد الإضرار بالغير: يكون الشخص متعسفاً في استعمال حقه إذا لم يكن يقصد به سوى الإضرار بالغير. وبالتالي يجب أن تكون مصلحة صاحب الحق منعدمة في هذه الحال. والمعيار هنا هو ذاتي، لذا يجب على المضرور أن يثبت أن صاحب الحق قصد وهو يستعمل حقه الإضرار به. وله أن يثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات.

ب:- عدم التناسب البتة بين المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها وبين ما يصيب الغير من ضرر بسببها: والمعيار في هذه الحال هو معيار موضوعي، وبالتالي يقاس سلوك صاحب الحق في هذه الحال على السلوك المألوف للشخص المعتاد. فإذا تبين أن الضرر الذي يلحق بالغير يرجح رجحاناً كبيراً على المصالح التي يريد صاحب الحق تحقيقها، فإن صاحب الحق يكون قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد. ج:- عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها: وتكون المصالح غير مشروعة إذا كانت مخالفة للقانون أو للنظام العام والآداب العامة. والمعيار في هذه الحال أيضاً موضوعي، وأن كان لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق نية صاحب الحق، وهي تحقيق مصالح غير مشروعة، ومثال ذلك أن يفصل رب العمل عاملاً وذلك لأنه أنتسب إلى نقابة العمال.

والضرر وهو ركن جوهري من أركان المسؤولية المدنية بنوعيتها العقدية والتقصيرية، لا بل هو مناط هذه المسؤولية التي لا تقوم في حال انتفائه. والضرر بهذا المعنى هو كل ما ينجم عن الاعتداء على حق من حقوق الشخص، أو عن الإخلال بمصلحة مشروعة له، حتى لو لم يكن القانون يكفلها بدعوى خاصة. وحتى يكون هناك إضرار بمصلحة مشروعة يجب أن يثبت المضرور بأنه فقد شيئاً بسبب الفعل الذي ينسب للفاعل. وفي مثل هذه الحال يتم المقارنة بين الوضع الحالي للمضرور والوضع الذي كان من الممكن أن يكون موجوداً لو لم يقع الفعل الضار. ولا تتم المقارنة مع الوضع السابق لوقوع الفعل من أجل التأكد من وقوع الضرر، مادة ١٦٧ مدني بحريني- من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول، على ألا يجاوز القدر الضروري، وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.

ويرجع أهمية توافر ركن الضرر كركن من أركان المسؤولية المدنية تبعاً للأساس القانوني لهذه المسؤولية. فإذا كانت المسؤولية تقوم على الخطأ، فإن الضرر له مكانة ثانوية في هذه المسؤولية لأنه لا يعد من معطياتها الجوهرية. أما إذا كانت المسؤولية تقوم على تحمل التبعة، فإن الضرر فيها يحتل مكانة بارزة. ١ ولا يشترط

١ - أنظر في ذلك في اللغة الفرنسية:

VINEY, G., «Droit, risques et responsabilité», in Quelles perspectives pour la recherche juridique ?, colloque organisé par la Mission de recherche Droit et Justice. La sorbonne. 22 mars 2005. VINEY, G., «La mise en place du système français de responsabil.P54

لقيام الضرر أن يقع اعتداء على حق مالي للمضروب، وإنما يمكن أن يقع على حق غير مالي أيضاً. ويتربط على ذلك أن الضرر، كركن من أركان المسؤولية، يمكن أن يكون مادياً أو أدبياً.

المطلب الأول عناصر الضرر

نظم المشرعان البحريني والمصري الأساس الذي يقدر القاضي على أساسه الضرر وذلك طبقاً لنص المادة ١٧٠ من القانون المدني المصري بأنه " يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضروب طبقاً لأحكام المادتين ٢٢١ ، ٢٢٢ مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعييناً نهائياً ، فله أن يحتفظ للمضروب بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير. (المواد ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٧٩ مدني بحريني).

يشمل التعويض ، ما لحق بالمدين من خسارة ، وما فاته من كسب ، بالإضافة إلى أن التعويض يشمل أيضاً الضرر الأدبي الذي سبق الإشارة إليه.^١

الشرائط التي يجب توافرها في الضرر (المادي والأدبي) : يجب أن يتوافر في الضرر ثلاثة شروط وهي :
- أن يكون محققاً : أي أن يكون أكيداً ، سواء أكان حالاً أو كان مستقبلاً حتمي الوقوع. وإذا وقع الضرر وكان قابلاً للاستفحال في المستقبل (كجراح أصابت مسافر في حادث سيارة أجرة) ، يمكن للقاضي أن يحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل ، ويحتفظ المضروب بحقه في الرجوع لتتمة التعويض عند استفحال الضرر ، ويمكن أيضاً تأخير الحكم إلى حين استقرار النتيجة. ويتربط على ذلك أنه إذا كان الضرر محتملاً غير محقق فلا يستوجب التعويض إلا إذا تحقق. ويختلف الضرر الاحتمالي عن تقويت الفرصة النافعة على المتعاقد الذي يعد ضرراً محققاً يستحق عليه التعويض للحال (مثال تعطل سيارة الأجرة الأمر الذي أدى إلى تأخير المتعاقدين وبالتالي فوات الامتحان.٢) (المادة ٧٥٢ مدني بحريني)

- أن يكون مباشراً : ويكون كذلك عندما يكون نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بالالتزام ، أو للتأخر فيه. ويعد الضرر نتيجة طبيعة إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ، أما إذا كان الدائن يستطيع أن يتوقاه ببذل جهد معقول ، ولم يفعل ذلك فلا يسأل المدين عن الضرر لانقطاع علاقة السببية بين الضرر والخطأ ، كما لو اشترى شخص آلة للري (الرذاذ) وتلفت نتيجة حادث ، وكان في استطاعة صاحبها أن يسقي مزروعاته بوسيلة أخرى ولكنه لم يفعل ، هنا لا يسأل المدين سوى عن إتلاف الآلة.^٣

١ انظر : د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني -٢- ، في الالتزامات - المجلد الأول : نظرية العقد والإرادة المنفردة ، الطبعة ١٩٨٧ ، بند رقم ٦٨ ، بند ٢٨٧. ود. سوار ، محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني ، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول مصادر الالتزام ، ١ ، المصادر الإرادية ، و ٢ - المصادر غير الإرادية ، مطبعة رياض ، دمشق ١٩٨٢ - ١٩٨٣ ، بند ٤٩٣.

٢ د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، المجلد الأول ، القاهرة ، بند ٤٤٤ وما يليه. ود. مصطفى أحمد الزرقا : شرح القانون المدني السوري ، نظرية الالتزام العامة / ١ / المصادر ، العقد والإرادة المنفردة ، ط ٤ ، مطبعة دار الحياة ، دمشق ١٩٦٤ ، بند ٢٩٠. ود. مرقس ، المرجع السابق ، بند ٢٨٨.

٣ انظر : د. الزرقا ، النظرية العامة للالتزام ، ٠٠٠ ، المرجع السابق ، بند ٢٩٠. ود. السنهوري ، المرجع السابق ، بند ٤٥١.

- أن يكون متوقعاً : والضرر المتوقع هو الذي يكون احتمالاً ملحوظاً عادة وقت التعاقد، أي مما يدخل عادة في حسابان التعاقد سبباً ومقداراً. فمثلاً إذا فقدت حقائب سفرية مشحونة وكانت تحوي أشياء ثمينة ومجوهرات دون أن يبين المسافر للمتعهد بالنقل ما فيها، فالمتعهد لا يلتزم إلا بالقيمة المعتادة للمضمونات مألوفة من ثياب وأمتعة عادية . وذلك لأنه لا يتوقع أن تحتوي حقائب السفر على الأشياء الثمينة. واستثنى القانون من ذلك حالتي الغش والخطأ الجسيم، حيث يسأل فيها المتعاقد عن الضرر غير المتوقع أيضاً، ومعياري التوقع هو موضوعي : وهو ما يتوقعه الرجل العادي^١.

٢:- علاقة السببية بين الخطأ والضرر: يستفاد ضرورة وجود هذه العلاقة، ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون الخطأ العقدي الذي ارتكبه أحد المتعاقدين هو السبب في وقوع الضرر بالتعاقد الآخر. ويجب على الدائن إثبات هذه العلاقة . ولكن متى أثبت الدائن الخطأ والضرر، فعلاقة السببية بينهما مفترضة قانوناً. ولكن هذا الافتراض قابل لإثبات العكس. أي إثبات أن الضرر الواقع لم ينشأ عن خطئه، وإنما نشأ عن سبب أجنبي والسبب الأجنبي إما أن يكون قوة قاهرة استحالة معها تنفيذ الالتزام، وقد يكون السبب الأجنبي فعلاً من الدائن نفسه أو من الغير أحدث الضرر للدائن، فقطع بذلك علاقة السببية بين خطأ المدين وضرر الدائن. ٢. (المادة ٢١٦ مدني بحريني)

المطلب الثاني حالة الضرورة

تنص المادة ١٦٨ م. بحريني على أن ((من اضطر في سبيل اتقاء خطر جسيم محقق كان يتهدهده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال ، ومن غير أن تكون له يد في قيامه إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقاؤه ، فإنه لا يكون مسؤولاً عن تعويض هذا الضرر إلا إذا تعذر اسيفأؤه على أساس الإثراء بلا سبب على حساب الغير ، وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزماً إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة)) (المادة ١٦٨ مدني مصري ، ١٦٩ م. س ويتبين مما تقدم ضرورة توافر الشرائط الآتية:

أ:- وجود خطر حال يهدد مسبب الضرر بنفسه أو بماله ، أو بنفس غيره أو مال هذا الغير: لم يميز القانون بين الخطر الذي يهدد النفس والخطر الذي يهدد المال. ويشترط في الخطر أن يكون حالاً، أما إذا كان مستقبلاً فلا يكون مسبب الضرر في حالة الضرورة، وبالتالي يلزم بدفع كامل التعويض المترتب على الضرر الذي سببه.

ب:- أن يكون مصدر الخطر أجنبياً: أما إذا كان لإرادة مسبب الخطر دوراً في إحداث الخطر، فإنه يسأل مسؤولية كاملة عن الضرر الذي أحدثه. أما إذا كان لإرادة المضرور دوراً في إحداث الخطر، فإن مسبب

١ انظر : د. الزرقاء، المرجع السابق، بند ٢٩٠. ود. مرقس، المرجع السابق، بند ٢٨٨.

٢ - انظر : د. سوار، المرجع السابق، بند ٥٠٢ وما يليه. ود. السنهوري، المرجع السابق، بند ٤٥٤. ود. الزرقاء، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، بند ٢٩٢.

الضرر يمكن أن يكون في حالة دفاع شرعي، إذا توافرت شرائط هذا الدفاع، وبالتالي يعفى إعفاءً كلياً من دفع التعويض عن الضرر الذي سببه.

ج:- أن يكون الضرر المراد تفاديه أكبر من الضرر الذي وقع. فإذا كان الضرر المراد تفاديه تافهاً بالمقارنة مع الضرر الذي وقع، فلا يكون الشخص في حالة ضرورة، وإنما يسأل مسؤولية كاملة عن الضرر الذي أوقعه. أما إذا كان الضرر الواقع لا يذكر بالمقارنة مع الضرر المراد تفاديه، فيمكن القول بأن الخطر هنا يشكل قوة قاهرة وبالتالي يعفى مسبب الضرر من كامل المسؤولية. أما إذا كان الضرر المراد تفاديه يفوق في الجسامة الضرر الواقع، فهنا تطبيق أحكام حالة الضرورة المشار إليها أعلاه. أما إذا كان الضرر المراد تفاديه يساوي في الشدة والجسامة الضرر الواقع، فلا تتوافر هنا شرائط حالة الضرورة، وبالتالي يعد سبب الضرر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الضرر الذي أحدثه لتفادي ضرر يهدده إذا كان الضرران متساويين في الجسامة، ويلاحظ أن حالة الضرورة إذا توافرت شرائطها لا تؤدي، على خلاف حالة الدفاع الشرعي، إلى الإعفاء التام من دفع التعويض، وإنما يلزم مسبب الضرر بدفع التعويض الذي يراه القاضي مناسباً. ونعتقد هنا انعدام مسؤولية المرأة عن التجاوز في حدود الدفاع الشرعي لما لها من طبيعة تجعل توافر حالة الضرورة متوفرة وبالتالي فإنه لا يجوز إلزامها بالتعويض في هذا الصدد .

الخاتمة

كرم الإسلام المرأة تكريماً عظيماً كما كرم الرجل ، ولا فارق بينهما في كرامة النفس والبدن والتفاضل إنما يكون بالعمل الصالح ، وكفل للمرأة حق الدفاع عن نفسها ضد أي خطر يهددها ، ووضع لهذا الحق قيوداً في ظل الروابط الأسرية سواء للرجل وللمرأة وقد خلصنا إلى ما يلي:

أهم نتائج البحث:

كلمة الإنسان تشمل الذكر والأنثى ، فكرامة الله لهذا الإنسان هي كرامة للرجل والمرأة على حد سواء ، فالمرأة مساوية للرجل في هذه الكرامة ، فلا تخصيص لأحدهما دون الآخر ، فلها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات إلا في مجال التكليف ، فالله سبحانه وتعالى قد كلف كلا منهما بما يخصه ويناسبه ، أما من حيث التكريم العام فالنساء شقائق الرجال .

ينبغي أن نعلم أن دعوى ضرب الزوجة لزوجها إنما هي دعوات علمانية غريبة على مجتمعاتنا الإسلامية ، لا يرجى من وراءها إلا تفكك الأسر الإسلامية وهدمها ، وحق الزوج على زوجته من أعظم الحقوق . أن للدفاع الشرعي حدود تتمثل في أن يكون الخطر حالاً ، وبصدد وقوع جريمة ، وأن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لردّه ، وأن لا تكون هناك وسيلة أخرى لتوقي خطر الاعتداء .

ولقد خلص الباحثان إلى التوصيات التالية:

الحاجة إلى وجود عيادة أسرية تضم خبراء نفسيين وتربويين لتخفيف أثر الضغوط النفسية على الأسرة .
توعية المرأة بطرق توقي الأخطار الناتجة عن التعرض لها أو تلك المحتملة ، والتي تنتج عن تلبية حاجات أسرتها الضرورية .

تشديد العقوبات على جرائم تعريض الأنثى للخطر ، بإعتبار أن هذا الفعل يشكل خطورة على بنية المجتمع والأسرة .

المساواة في العقوبة بين الإيذاء البدني والمعنوي ، حفاظاً على الأسرة والمجتمع ، وهو ما قرره المنظم السعودي في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية تحت مسمى الإساءة النفسية .

التوعية الدينية للمجتمع بصفة عامة ، وللمرأة بصفة خاصة ، وتنمية الثقافة الإسلامية لدى كافة أفراد الأسرة .

ضرورة إنشاء مراكز للرعاية الأسرية ، لتقليل من العنف الأسري .

العمل على إنشاء صندوق لمواجهة المشكلات الأسرية وبخاصة المترتبة على التجاوز أو التعدي من جانب أحد الزوجين .

التوعية بأسباب العنف الأسري وإيجاد بدائل إجتماعية لمواجهة تزايد العنف الأسري .

مراعاة الجهات القضائية لطبيعة المرأة بشأن المسؤولية المدنية عن تجاوز حدود الدفاع الشرعي .

المراجع

- ×× ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد، المصنف: مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق/ كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ).
- ×× ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد (١٦٤هـ - ٢٤١هـ)، المسند: مؤسسة قرطبة، مصر.
- ×× ابن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ، المتوفى: ٢٣٨هـ، مُسنَدُ إسحاق بن راهويه، المحقق: د/ عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، الناشر: مكتبة الإيمان - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.
- ×× ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ٥٢٠. ٥٩٥هـ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الناشر مكتبة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة العاشرة ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م.
- ×× ابن زكريّا، أبي الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، الناشر: اتحاد الكتاب العرب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، سنة النشر: ١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٢م.
- ×× ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، الناشر دار الكتب العلمية.
- ×× ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة (١٩٨١م).
- ×× ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني لابن قدامة، الناشر دار إحياء التراث العربي.
- ×× ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: ٦٨٢هـ)، الشرح الكبير على متن المقنع، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.
- ×× ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، (المتوفى: ٦٠٦هـ)، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى.
- ×× ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، زاد المعاد في خير هدي العباد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وأخوه، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشر، ١٤٠٧هـ.
- ×× ابن كثير، الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، المتوفى سنة ٧٧٤هـ، مختصر تفسير ابن كثير، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
- ×× ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني.
- ×× ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، أعاد بناءه على الحرف الأول للكلمة، يوسف خياط، دار الجيل، ودار لسان العرب، بيروت، (١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م).
- ×× ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الناشر دار الكتاب الإسلامي.

- ×× ابن الهمام، : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ)، فتح القدير، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- ×× ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، (المتوفى: ١٢٥٢هـ)، رد المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م،
- ×× ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى سنة ٣١٨هـ، الإشراف على مذاهب العلماء، الناشر مكتبة مكة الثقافية، توزيع دار روائع الأثير بالرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
- ×× أبو شُهبة، محمد بن محمد بن سويلم (المتوفى: ١٤٠٣هـ)، السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، الناشر: دار القلم - دمشق، الطبعة: الثامنة - ١٤٢٧هـ.
- ×× أبو المكارم، ناصر بن عبد السيد، المغرب، الناشر دار الكتاب العربي.
- ×× الأزدي، المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (المتوفى: ٣٢١هـ)، جمهرة اللغة، المحقق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٨٧م.
- ×× الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)، الموطأ، المحقق: بشار عواد معروف - محمود خليل، الناشر: مؤسسة الرسالة، سنة النشر: ١٤١٢هـ.
- ×× الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، (المتوفى: ١٢٧٠هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ.
- ×× البخاري، الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، المتوفى سنة ٢٥٦هـ، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، ودار اليمامة، دمشق، الطبعة الخامسة (١٤١٤هـ - ١٩٩٣م).
- ×× البخاري، الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، المتوفى سنة ٢٥٦هـ، الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر، بيروت، الطبعة الثالثة (١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م).
- ×× البخاري، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.
- ×× البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الإقناع، الناشر دار الكتب العلمية.
- ×× البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة، (١٤١٤هـ - ١٩٩٤م).
- ×× البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر (المتوفى: ٤٥٨هـ)، السنن الصغرى، المحقق: عبد المعطي أمين قلججي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي - باكستان، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.
- ×× التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، (المتوفى: ٧٤١هـ)، مشكاة المصابيح، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثالثة.
- ×× الجرجاني، علي بن محمد بن علي التعريفات، الناشر دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى،

- ١٤٠٥هـ، تحقيق/ إبراهيم الأبياري.
- ×× الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)، زاد المعاد في هدي خير العباد، الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.
- ×× الحراني، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (المتوفى: ٧٢٨هـ)، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.
- ×× الحصكفي، محمد بن علي بن محمد، المتوفى سنة ١٠٨٨ هـ الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع بهامش حاشية بن عابدين - مطبعة الحلبي ١٢٨٦ هـ.
- ×× الحفناوي، محمد إبراهيم، دراسات أصولية في القرآن الكريم، الناشر: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية - القاهرة، عام النشر: ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢م.
- ×× الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المتوفى سنة ١٢٣٠هـ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- ×× الذهبي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (المتوفى: ٧٤٨هـ)، الكبائر، الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت.
- ×× الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح: تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، الطبعة الرابعة (١٩٩٠م).
- ×× الزبيدي، محمد المرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وتحقيق: علي شيري، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى (١٣٠٦هـ).
- ×× الزيات: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسيط، تحقيق/ مجمع اللغة العربية.
- ×× الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الناشر دار الفكر بيروت.
- ×× الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٧م.
- ×× القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري (المتوفى: ٤٦٣هـ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، عام النشر: ١٣٨٧ هـ.
- ×× القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ)، سنن ابن ماجه، المحقق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.
- ×× المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بيروت ودمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- ×× بشير، أحمد عبد الله، القانون الجنائي العام، طبعة ١٩٩٨م.

- ×× الترمذي، الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، المتوفى سنة ١٧٩ هـ سنن الترمذي، تحقيق: عبد الرحمن يحيى عثمان، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٢ هـ - ١٩٨٣ م).
- ×× الجرجاني، علي بن محمد بن علي التعريفات، الناشر دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، تحقيق/ إبراهيم الأبياري.
- ×× الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧ هـ)، فة الصفوة، المحقق: أحمد بن علي، الناشر، دار الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة: ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.
- ×× الحصكفي، محمد بن علي بن محمد، المتوفى سنة ١٠٨٨ هـ الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع بهامش حاشية بن عابدين - مطبعة الحلبي ١٢٨٦ هـ.
- ×× الخطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.
- ×× الحنبلي، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي (المتوفى: ٣١١ هـ)، كتاب السنة، المحقق: د/ عطية الزهراني، الناشر: دار الراية - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م.
- ×× الحنبلي، عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي دمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين (المتوفى: ٦٠٠ هـ)، من مناقب النساء الصحابييات، المحقق: إبراهيم صالح، الناشر: دار البشائر [طبع مع حديث الإفك]، الطبعة: الأولى ١٩٩٤ م.
- ×× الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح: تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، الطبعة الرابعة (١٩٩٠ م).
- ×× عlish، أبو عبد الله المالكي، محمد بن أحمد بن محمد (المتوفى: ١٢٩٩ هـ)، الجليل شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩ م.
- ×× الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين (المتوفى: ١٠٠٤ هـ)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.
- ×× الزبيدي، محمد المرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وتحقيق: علي شيري، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى (١٣٠٦ هـ).
- ×× الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، الناشر دار المعرفة.
- ×× الشربيني، أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، اعتنى به: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م.
- ×× الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب (المتوفى: ٩٧٧ هـ)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، الناشر: دار الفكر - بيروت.
- ×× شلتوت، الشيخ/ محمود، الإسلام عقيدة وشرعية، طبعة القاهرة سنة ١٤٠٠ هـ سنة ١٩٨٠ م.
- ×× الصابوني، محمد علي، روائع البيان تفسير آيات الأحكام، الناشر: مكتبة الغزالي - دمشق، مؤسسة مناهل العرفان - بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.
- ×× الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر (المتوفى: ٣١٠ هـ)، جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات

- الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
- ×× الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر (المتوفى: ٣١٠ هـ)، تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني - القاهرة.
- ×× عالية، سمير: أصول قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، طبعة ١٩٩٦ م، المؤسسة الجامعية للدراسات.
- ×× العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، (المتوفى: ١٤٢١ هـ)، كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ.
- ×× العسقلاني، الحافظ أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
- ×× عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٩٨٧ م.
- ×× العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الفيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥ هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- ×× الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ م.
- ×× الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الناشر دار الفكر بيروت.
- ×× القاري، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي (المتوفى: ١٠١٤ هـ)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.
- ×× القشيري، الحافظ الكبير مسلم بن الحجاج، أبو الحسين النيسابوري صحيح مسلم - المتوفى سنة ٢٦١ هـ، الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان، تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي.
- ×× الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (المتوفى: ٥٨٧ هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
- ×× المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى (١٣٥٦ هـ).
- ×× المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بيروت ودمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ.
- ×× المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين (المتوفى: ٦٥٦ هـ)، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، المحقق: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧.
- ×× النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، السنن الكبرى، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م).
- ×× النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين

- لننوي، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.
- ××النووي، يحي الدين بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت -، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.
- ××النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- ××النيسابوري، الحاكم، المستدرك على الصحيحين: تحقيق/ محمد بن عبد الله أبو عبد الله، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى (١٤١١هـ - ١٩٩٠م).
- ××الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهر، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ)، تهذيب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م.
- ×× الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: ٨٠٧هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: ١٤١٤هـ.

الكتب المتخصصة

- د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني -٢-، في الالتزامات - المجلد الأول : نظرية العقد والإرادة المنفردة، الطبعة ١٩٨٧.
- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول، القاهرة، ١٩٩٣م.
- د.محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول مصادر الالتزام، ١، المصادر الإرادية، و٢- المصادر غير الإرادية، مطبعة رياض، دمشق ١٩٨٢- ١٩٨٣.
- د. مصطفى أحمد الزرقا : شرح القانون المدني السوري، نظرية الالتزام العامة /١/ المصادر، العقد و الإرادة المنفردة، ط ٤، مطبعة دار الحياة، دمشق ١٩٦٤.
- د. أمجد محمد منصور ، مصادر الالتزام ، دراسة في القانون المدني المصري والأردني والفرنسي ومجلة الأحكام العدلية والفقهاء الإسلامي ، منشورات دار الثقافة ، عمان ، ٢٠٠٠ م .
- د. أمجد محمد منصور ، المدخل للعلوم القانونية في القانون البحريني والمقارن ، منشورات جامعة المملكة - البحرين ، ٢٠١١ م .

VINEY. G., "Droit, risques et responsabilité". Quelles perspectives pour la recherche juridique ?. colloque organisé par la Mission de recherche Droit et Justice. La sorbonne. 22 mars 2005. VINEY. G., "La mise en place du système français de responsabilité